

5 Innsyn og åpenhet

5.1 Noen felles spørsmål

5.1.1 Noen hovedmåter å skape åpenhet i forvaltningen på

I offentlig forvaltning gjelder det et grunnlovfestet offentlighetsprinsipp som sikrer allmennhetens tilgang til informasjon om utøvelse av offentlig myndighet og annen virksomhet det offentlige driver:

«Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.» (Grunnloven §100 femte ledd)

Tilgang til informasjon det offentlige besitter en grunnleggende forutsetning for idealer som demokrati, rettsikkerhet og personvern.² Informasjonstilgang gis derfor ikke bare offentligheten (enhver) slik grunnloven garanterer. Disse styringsidealene forutsetter også slik informasjonstilgang for mer avgrensede grupper som den enkelte trenger for å kunne ivareta egne interesser. I en særstilling kommer prinsippet om *publiatio legis*, som innebærer at lovgivningen skal være publisert og tilgjengelig for befolkningen.

En rekke lov- og forskriftsbestemmelser ivaretar innsyn og åpenhet i offentlig sektor. Offentlighetsprinsippet er primært knyttet til offentlighetens (alles) tilgang til saksdokumenter i offentlig sektor. I dette avsnittet vil jeg mer generelt gjennomgå spørsmål om borgernes rett til å kreve informasjon fra forvaltningsorganer og forvaltningens plikt til å gi og gjøre tilgjengelig informasjon. I tillegg til offentlig innsyn er derfor partsinnsyn og innsyn for registrerte personer viktig når retten til informasjonstilgang i offentlig sektor skal beskrives. I tillegg kommer flere andre rettigheter og plikter som er med på å skape åpenhet. Jeg legger vekt på å få frem systematiske trekk ved lovgivning som skaper slik åpenhet, og er spesielt opptatt av *sammenhenger* mellom slike bestemmelser.

Før jeg ser på innholdet av de konkrete rettsreglene kan det være nyttig å kjenne grunnleggende systematiske trekk ved åpenhetslovgivningen som jeg vil bruke til å beskrive rettstilstanden på området. Jeg vil skjelne mellom tre hovedkategorier regler som er ment å ha åpenhet som resultat:

- Regler om *rett for borgere til innsyn etter begjæring* i informasjon hos det offentlige (innsyn).

* Del av bokmanus under arbeid. Vennligst ikke siter.

² Merk at personvern både kan være argument for å begrense åpenhet og innsyn, og et argument for samme: På den ene side kan den enkelte borger ønske å beskytte opplysninger om egen person overfor det offentlige og mot innsyn fra andre i opplysninger som det offentlige besitter. På den annen side begrunner personvern innsyn og åpenhet om hvordan det offentlige behandler personopplysninger, herunder hva de bruker opplysninger til, hvem opplysningene videresendes til mv.

- Regler om *plikt for forvaltningen* til å gjøre informasjon tilgjengelig for borgere (tilgjengeliggjøring).
- Regler om *plikt for forvaltningen* til å informere/varsle borgere (informasjons-/varslingsplikt).

Bestemmelser under det første kulepunkt gir borgerne initiativet og gir dem rett til å kreve innsyn. I de to neste kulepunktene er det offentlig forvaltning som har initiativet ved at forvaltningsorganer har plikt til å opptre aktivt overfor borgerne. Andre kulepunkt omfatter situasjoner der informasjonen blir «lagt frem» slik at borgerne kan skaffe seg tilgang til innholdet uten å be forvaltningsorganet om å få se det; typisk ved at informasjon blir gjort tilgjengelig på internett, f.eks. på forvaltningsorganets nettsider. I siste kulepunkt kreves det noe mer av forvaltningen. Denne kategorien omfatter situasjoner der rettsreglene sier at forvaltningen aktivt skal gi borgerne informasjon eller varsle dem om eksistensen av informasjon, uten at borgerne har bedt om det.

Internett har medført at tilgjengeliggjøring av informasjon³ har blitt hovedmåten å spre informasjon på fra offentlig forvaltning til befolkningen. Mye av denne informasjonsspredningen skjer uten at det eksisterer noe rettsplikt for forvaltningen til å gjøre materialet tilgjengelig. Ikke sjelden vil det være i det offentliges egen interesse å spre kunnskap om sin virksomhet og bygge gode relasjoner til parter og brukere generelt. Derfor er det ikke alltid behov for å rettsliggjøre spørsmålet om informasjonstilgang.

Informasjonstilgangen i offentlig sektor styres ikke bare av rettsregler. Bak informasjonsvirksomhet i offentlig forvaltning ligger det ofte også informasjonsfaglige normer, dvs. faglige retningslinjer som legger føringer på forvaltningsorganenes kommunikasjon med befolkningen og virksomheter. Innen statlig forvaltning er statens kommunikasjonspolitikk et viktig eksempel på et slikt normsett.⁴ Her er det ikke tale om rettslige normer, men snarere om faglige retningslinjer som det forventes at forvaltningsorganene i staten skal forholde seg til på lojal måte, men uten at det innebærer sanksjoner ikke å følge dem. Når lovgivning pålegger staten å kommunisere med borgerne, kommer disse informasjonsfaglige normene inn på supplerende måte. I det følgende vil jeg imidlertid konsentrere meg om de rettslige normene.

I avsnittene 5.2 til 5.4 vil jeg gjennomgå innsyn, tilgjengeliggjøring og informasjons-/varslingsplikt mv, jf. kulepunktene ovenfor. I tillegg til disse tre kategoriene, drøfter jeg enkelte særlige emner om åpenhet og informasjonstilgang spesielt. Dette gjelder åpenhet knyttet til datamaskinsystemer (avsnitt 5.5) og forvaltningens veiledningsplikt (avsnitt 5.6). Avslutningsvis tar jeg opp noen felles spørsmål om gjennomføring, svarfrister, begrunnelse og klage, og betaling (avsnitt 5.7).

Vær oppmerksom på at jeg primært gir en fremstilling av struktur, hovedregler og sammenhenger vedrørende bestemmelser om innsyn mv. De mange unntaksbestemmelsene som gjelder blir ikke gitt særlig oppmerksomhet. For en fullstendig gjennomgang av unntak fra innsyn, informasjonsplikter mv, viser jeg til spesiallitteratur.

³ Jf. annet kulepunkt, ovenfor.

⁴ Se Statens kommunikasjonspolitikk, fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16. oktober 2009, tilgjengelig fra Regjeringen.no/kmd.

5.1.2 Hvilke informasjonsenheter brukes til å skape åpenhet?

Før vi ser nærmere på de konkrete rettsreglene, er det ønskelig å si noe om hva slags «informasjonsenheter» som kan være aktuelle.⁵ Spørsmålet er med andre ord *hva* som kan være gjenstand for innsyn eller være tilgjengelig? Her vil jeg kortfattet gjennomgå fem hovedkategorier som til en viss grad er overlappende:

- Arkiver
- Journaler og andre registre
- Dokumenter
- Enkeltopplysninger
- Databasesøk

Arkiver. Med arkiver sikter jeg til informasjonssamlinger som har blitt til som resultat av en viss virksomhet⁶ og som er logisk organisert eller fysisk samlet for å gjøre informasjonen tilgjengelig. Arkiver kan være små eller store, være til bruk for allmennheten eller for bruk av bestemte personer. Eksempler er interne saksarkiv i et forvaltningsorgan, nettsteder, «Min side» osv. Det handler altså om samlinger av informasjon ut i fra tema, sakstype, person eller annet. Informasjonen i arkiver kan bestå av journaler og andre registre, dokumenter og enkeltopplysninger, jf. nedenfor. Poenget er at innsyn og åpenhet i forvaltningen kan tenkes fremmet ved å gi tilgang til *hele arkiver*, og ikke bare til bestemte dokumenter mv slik det som oftest er (jf. nedenfor).

Tilgang til arkiver er sjelden rettslig regulert, eller bare delvis regulert. Forvaltningens offentlige nettsider er eksempel på arkiver som er tilgjengelig for alle uten at loven pålegger slike sider.⁷ Ellers er jo offentlige arkiver som sådan ikke åpne: Den som vil ha tilgang til materiale i et offentlig saksarkiv får ikke bruke arkivet fritt (slik som for forvaltningens nettsider), men må finne seg i at forvaltningsorganet styrer og gir tilgang til deler av innholdet. Årsaken til at det er nødvendig med slike begrensninger, er at mange arkiver har dokumenter som er underlagt taushetsplikt og andre begrensninger. Derfor kan ikke folk bare «slippes inn» i arkivet. Det er imidlertid mulig å lage arkiver med et innhold som gjør at alle eller bestemte grupper kan bruke fritt. Ordninger med «Min side» er et slikt eksempel, der all personinformasjon den enkelte har rett til å se om seg selv i et forvaltningsorgan er samlet i et «personlig arkiv».

Journaler og registre. Offentleglova gir uttrykkelig rett for enhver til innsyn i «Saksdokument, *journalar og liknande register* for organet» (§ 3), min kursiv. Arkiver er ofte store og kan være vanskelig å finne frem i. Derfor er journaler, dvs. lister over inn- og utgående dokumenter i

⁵ Jeg kommer ikke inn på spørsmål om tilgang til lovgivning, jf. prinsippet om publicatio legis. Jeg holder meg altså til dokumenter som beskriver saksfakta, og går ikke inn på dokumenter som uttrykker rettsregler.

⁶ Jf. definisjonen i arkivlova § 2 bokstav b: "Arkiv: dokument som vert til som lekk i ei verksemd".

⁷ Likevel selvsagt underlagt rettslige begrensninger på grunn av taushetsplikt mv.

arkivet, og andre registre som speiler innholdet av et arkiv,⁸ viktige for den som vil finne frem.⁹ Opplysningene i en journal er eksempel på det som gjerne kalles *metadata*, dvs. opplysningene i journalen beskriver dokumenter i det arkivet journalen gjelder. Offentlig tilgang til journaler og lignende registre med metadata som beskriver annen informasjon, er derfor ofte en viktig forutsetning for å kunne benytte arkiver på en effektiv måte og således finne frem til ønskede dokumenter e.l. En strategi for å gjøre effektive søk i store nettsider og databaser mv, er å foreta indeksering av innholdet.

Dokumenter. Tilgang til informasjon er ofte knyttet til *dokumenter*; og det er primært saksdokumenter en kan kreve tilgang til når en for eksempel krever offentlig innsyn i medhold av offl § 3 eller partsinnsyn etter fvl §§ 18 - 20. Dokumenter er gitt en definisjon som er felles for offentleglova og forvaltningsloven. Dessuten er en veldig lik definisjon gitt i arkivlova § 3. I forvaltningsloven er dokument definert som «en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende». Definisjonen i offentleglova § 4 første ledd er tilsvarende. Arkivlova definerer dokument som «eitt eller flere like eksemplarer av eit medium som lagrar informasjon for seinare lesing, lyding, framsyning eller overføring.» Forskjellen er at arkivlova forutsetter at det kan være flere like eksemplarer av samme dokument. Flere like eksemplarer av samme dokument skal med andre ord ikke regnes som flere dokumenter – men som flere eksemplarer av *samme* dokument. Imidlertid vil selv små innholdsmessige forskjeller gjøre at en har med *forskjellige* dokumenter å gjøre. Presiseringen i arkivlova kan trolig også leses inn i definisjonene i forvaltningsloven og offentleglova. Dokumenter som er helt like bortsett fra for eksempel påskrift med en liten rettelse, må i sammenheng med innsyn derfor regnes som to dokumenter (og ikke som eksemplarer av samme dokument).

Arkivlova, forvaltningsloven og offentleglova bruker altså begrepet «dokument» på samsvarende måte. Offentleglova presiserer at innsynet gjelder *saksdokument*. Saksdokument er slike dokumenter som forvaltningsorganet selv har opprettet eller som har kommet inn til eller blitt langt frem for et forvaltningsorgan. I tillegg lister loven opp hva som *ikke* skal regnes som saksdokument, jf. offl § 4 annet og tredje ledd. Unntak omfatter for eksempel bøker, tidsskrifter og dokumenter som inngår i museumssamlinger og bibliotek. En kan med andre ord ikke bruke offentleglova for å kreve innsyn i dagens avis eller en fagbok.

Forvaltningsloven bruker bare «saksdokument» som en språklig variasjon til «sakens dokumenter». Tilgangen til dokumenter etter fvl § 18 flg. er knyttet til en bestemt sak der den som krever innsyn er part. «Sakens dokumenter» er derfor forholdsvis lett å avgrense. Begrepet forutsetter ikke at det verserer noen sak som skal lede til vedtak. Også andre henvendelser til forvaltningsorganet enn de som gjelder enkeltvedtak vil kunne medføre at det oppstår

⁸ Andre registre enn journaler kan for eksempel være lister over dokumenter som hører til bestemte saker eller lister over dokumenter som gjelder bestemte personer. Poenget er at fortegnelsene vil være til hjelp for å finne frem til bestemte deler av store informasjonssamlinger.

⁹ Selv om det ikke hadde vært særlig rett til innsyn i journaler og registre, ville mange av registre likevel være tilgjengelig gjennom dokumentinnsyn, fordi journaler/registre også faller inn under dokumentbegrepet (jf. nedenfor). I en saksmappe kan det f.eks. ligge dokument med oversikt over andre dokumenter i saken.

saksdokumenter. En grunnleggende forventning er at når noen har status som «part»¹⁰ vil det også normalt foreligge saksdokument.

Personopplysningsloven bruker ikke noe dokumentbegrep, men holder seg til «nivået under»; nemlig *personopplysninger* (enkeltopplysning). Etter systematikken i denne loven er det i de fleste sammenhenger uinteressant om personopplysninger befinner seg i et dokument eller ikke. Bare når det gjelder bestemmelsene om retting og sletting av personopplysninger er dokument gitt betydning i loven, se §§ 27 og 28.

Dokumentbegrepet er «medieuavhengig» ved at lagringsmediet kan være beregnet for «lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende». Et grunnvilkår er imidlertid at dokumenter må være lagret som en identifiserbar enhet. Skjer det ingen lagring finnes det heller ikke noe dokument. Dokumentet kan med andre ord ha et lagret innhold som er beregnet for enhver sans (særlig syn og hørsel) og uttrykksmåte (skrift, tegninger, bilder, lyd mv). Det spiller ingen rolle hva slags skrift det er tale om (latinske bokstaver eller kinesiske tegn), hva slags tegning det gjelder, om det er stillbilde eller levende bilde, eller hva det er lyd av. Det stilles selvsagt heller ingen krav til teknologiske formater e.l.¹¹ Denne medieuavhengige tilnærmingen tilsvarer personopplysningslovens *behandling av personopplysninger*, jf. pol § 2 nr. 2 og § 3. Heller ikke her spiller det noen rolle om opplysningene fremkommer som skrift, lyd, bilde eller annet.

Enkeltopplysninger. Enkeltopplysninger («opplysninger») er den minste informasjonsenheten i den systematikken jeg her bruker. Hva som kan regnes som én opplysning, avhenger av situasjonen. Mange av informasjonssystemene i offentlig sektor er vel strukturert og formalisert. Det er typisk bestemt at det skal samles inn informasjon om opplysningstypene inntekt, bosted, sivilstand osv. Samtidig vil det gjelde en bestemt definisjon av disse begrepene.¹²

Det vil være relativt lett å ta stilling til hva som er én opplysning når informasjonssystemet er strengt strukturert og formalisert. Hva som kan sies å utgjøre én opplysning i en saksprostatekst er langt vanskeligere ta stilling til, og er i stor grad avhengig av en konkret tolking av teksten. Derfor er «opplysning» ikke så mye brukt for å angi tilgang på informasjon. Det er særlig personopplysningsloven som bruker opplysning som informasjonsenheter. Hovedeksempelet er retten til tilgang til opplysninger om egen person («personopplysninger»)¹³.

Bestemmelser om innsyn i personopplysninger er lettest å relatere til vel strukturerte og formaliserte opplysninger i databasesystemer og registre, men slikt innsyn er ikke begrenset til dette. Personopplysning (og opplysninger, generelt) betegner også utsnitt av meningsinnholdet i for eksempel et dokument som inneholder sakprosa. Dersom jeg er omtalt i deler av en prosatekst i et dokument, kan omtalene forstås som en eller flere meninger som gjelder eller på annen måte er relatert til meg – og som derfor er personopplysninger om meg. Dersom det i et

¹⁰ Jf. definisjonen i fvl § 2 bokstav e: «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder»

¹¹ Likevel kan det eksistere krav om å gjøre utstyr tilgjengelig. Dokumenter, opplysninger osv i digitalt format krever programmer for å vise frem innholdet på en måte som er forståelig for brukeren. Jeg kommer tilbake til spørsmålet om den praktiske gjennomføringen av innsyn mv i avsnitt 5.8 (nedenfor).

¹² Definisjonene er imidlertid ikke nødvendigvis veldig presise. De mest presise definisjoner finner vi i "legaldefinisjoner", dvs. tilfelle der loven selv fastsetter hva definisjonen skal være.

¹³ Se pol § 18 annet ledd. «Personopplysning» er i loven definert som «opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson», se pol § 2 nr 1.

saksdokument står «I samtale med M Kirkerud på mitt kontor i dag ...» kan for eksempel denne lille teksten forstås som opplysning om at Kirkerud var på et gitt sted til en viss tid i anledning av en viss sak. På tilsvarende måte kan et videoopptak vise pulserende gateliv med Peder Ås stående bildekanten. Videoopptaket (som er et dokument) kan med andre ord sies å inneholde en rekke opplysninger; blant annet om Peder Ås. Bildene av Peder Ås blir en personopplysning om ham.¹⁴

I forvaltningsloven og offentleglova er det dokument som er grunnenheten. I forhold til dokumenter brukes imidlertid «opplysning» som en type informasjonsenhet som anvendes for å gjøre delvis unntak fra tilgangen til informasjonen i dokumentet. Det er vanlig at visse opplysninger unntas fra et dokument som det for øvrig kan gis tilgang til informasjonen i. En får f.eks. innsyn i et dokument, unntatt visse taushetsbelagte opplysninger i dokumentet. I noen tilfeller gjør fjerning av enkeltopplysninger at hele dokumentet unntas. Dette kan f.eks. skje dersom det resterende dokumentet gir et klart misvisende inntrykk.¹⁵

Som nevnt er både personopplysninger og dokumenter medieuavhengige. Fordi dokumenter kan sies å bestå av opplysninger (men ikke bare *personopplysninger*), kan vi anta at alle opplysninger i offentlige dokumenter skal ses på samme måte som dokumentet selv. Opplysninger kan med andre ord fremkomme som skrift, tegning, stillbilde, levende bilde, lyd eller kombinasjoner av slike uttrykksmåter.

Personopplysningsloven inneholder også rett til innsyn i visse *faste* opplysningstyper, se § 18 første ledd. Strengt tatt er ikke denne delen av innsynsretten avhengig av at opplysningene er skrevet ned og lagret. De trenger altså ikke forekomme i noe dokument. Således er det klart at enhver har rett til innsyn i hvem som er behandlingsansvarlig, hvilke kilder som blir benyttet, hvilke opplysningstyper som blir behandlet mv, selv om slike opplysninger ikke finnes i noe dokument. Personopplysningsloven § 24 bestemmer at opplysninger *kan* kreves skriftlig, noe som i ytterste fall innebærer at opplysningene heller ikke behøver å finnes i skriftlig form etter at innsyn er gitt.¹⁶ Jeg kommer nærmere inn på disse innsynsbestemmelsene i neste avsnitt.

Databasesøk. Databasesøk brukes her som stikkord for å betegne enhver persons rett til å benytte forvaltningens databaseverktøy for å gjennomføre søk i databasen. Slik rett er gitt i offl § 9. Databasesøk er beslektet med bruk av journaler og andre registre. Databasesøk er imidlertid ikke begrenset til noen få, forhåndsdefinerte opplysningstyper (saksnr, personnavn, fødselsnummer mv) slik som i journaler, men vil i prinsippet kunne omfatte kombinasjoner av enhver opplysning i databasen. Offentleglova § 9 innebærer altså en rett til å bruke langt mer avanserte søke- og gjenfinningsstrategier enn hva som er mulig med journal- og registersøk. Således kan en finne frem til de kombinasjoner av opplysninger i databasen som en selv ønsker. Databasesøk kan for eksempel gjelde økningen i antallet søkere på studie A i forhold til studie B i en viss periode. Slike søk vil også være mulige via registre og gjennomlesing av tabeller mv;

¹⁴ Innsynsretten kan gjelde dette lille elementet, men innsynsretten må i utgangspunktet praktiseres slik at Ås får se seg selv som en del av det samlede bildeopptaket.

¹⁵ Se om dette og andre unntaksalternativer i offl § 12.

¹⁶ Flere andre krav i personopplysningsloven krever ulike former for dokumentasjon. Dette gjelder for eksempel i samband med krav til informasjonssikkerhet og internkontroll. Slike krav kan gjøre at slike opplysninger som enhver har innsynsrett i likevel finnes i skriftlig form.

men selvsagt langt mer tidkrevende å utføre. Bestemmelsen er eksempel på det jeg benevner rett til *systemoffentlighet* som jeg kommer tilbake i avsnitt 5.5.4 (nedenfor).

5.2 Rett til å kreve innsyn

Innsynsrettigheter, dvs. retten til å kreve innsyn i dokumenter og opplysninger, er den klassiske måten å skape åpenhet på i forholdet mellom offentlig forvaltning og borger. Fremgangsmåten forutsetter aktive og kunnskapsrike borgere – eller i hvert fall borgere som har initiativ og kunnskaper nok til å be om hjelp til å benytte innsynsrettighetene.

Generell forvaltningslovgivning inneholder innsynsrettigheter for ulike grupper, og det er spesielt tre grupper som er tilgodesett:

- *Alle borgere; dvs. enhver (offentlig innsyn).* Alle borgeres rett til innsyn hos det offentlige, kan sies å være den grunnleggende innsynsretten, som også er stammen i offentlighetsprinsippet. «Alle» må stort sett forstås absolutt, dvs. rettigheten er ikke begrenset til rollen som borger/statsborger eller innbygger i Norge, og er heller ikke begrenset av etnisitet, språk, alder eller andre trekk ved personen. Når det i offentleglova § 3 står at «*Alle* kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.» (min kursiv), menes det virkelig alle, uten diskriminering.¹⁷
- *Registrerte personer (registrertes innsyn).* Mange opplysninger kan det bare gis innsyn i til en begrenset krets av personer. Det er vanlig at det er registrert opplysninger om personer uten at personene dermed er part i forvaltningslovens forstand. Derfor er gruppen *registrerte personer* langt større enn gruppen parter (jf. straks nedenfor). Det å være «registrert» betyr i denne sammenheng at det finnes opplysninger om personen hos det offentlige; og at opplysningene gjelder *deg* betyr at det er mulig å knytte opplysningene til din person. Husk at opplysninger kan fremkomme på mange måter (skrift, bilde, lyd mv). Begrepet registrert er hentet fra personopplysningsretten og er bl.a. knyttet til definisjonen av «personopplysning».¹⁸
- *Parter (partsinnsyn).* Begrepet «part» viser til definisjonen i forvaltningsloven § 2 bokstav e. Dette er personer «som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.» Definisjonen angir to hovedgrupper; dels de som *formelt* sett er benevnt parter i en forvaltningssak, og dels de en ut i fra en vurdering av sakens innhold kan sies å bli direkte berørt av saken. Definisjonen later til å forutsette at det foreligger en avgjørelse eller at det er klart hva utfallet av saken vil bli. En får imidlertid status som part allerede fra det tidspunkt det er tatt initiativet til en sak, uansett hva saksbehandlingen til slutt vil ha som resultat. Derfor står det «avgjørelse» i definisjonen og ikke for eksempel ikke «enkeltvedtak». Når en sak starter kan en ikke alltid vite hva resultatet vil bli: Den blir kanskje avvist eller den ender med et enkeltvedtak. Uansett får den personer som saken gjelder eller som kan bli direkte berørt av saken, status som part. Den som er part vil ha rett til partsinnsyn gjennom hele prosessen og etter at saken er behandlet ferdig.¹⁹

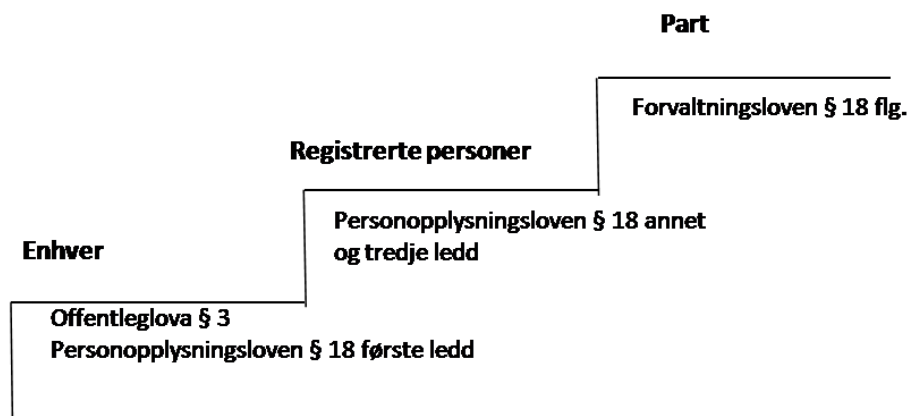
¹⁷ Jf. også forbudet mot forskjellsbehandling i § 6.

¹⁸ Se legaldefinisjonene av «personopplysning» i pol § 2 nr 1 og «registrert» i pol § 2 nr 6.

¹⁹ Men er saken veldig enkel og kortvarig kan det være veldig få – hvis noen – saksdokumenter å kreve innsyn i.

Innsynsrett etter offentleglova gjelder for alle offentlige saksdokumenter, og er ikke tidsbegrenset. Innsynsrett for parter gjelder også etter at saken er avsluttet; en regnes også som part i saker som er ferdigbehandlet. Registrertes innsyn er begrenset av varigheten av lagringen av personopplysningene, og er opplysningene slettet er det selvsagt heller ikke innsynsrett. Fordi personopplysningsloven i stor grad krever sletting av personopplysninger så snart formålet ikke lenger begrunner lagring (pol § 28), vil denne innsynsretten typisk være mer tidsbegrenset enn for partsinnsyn og offentlig innsyn.

Dersom vi ser innsynsrettighetene for parter, registrerte og enhver i sammenheng, blir det klart at personer lett kan ha innsynsrett fordi de har flere av de aktuelle rollene samtidig. Dette kan illustreres i det jeg kaller «innsynstrappen», se figur x.



Figur x Innsynstrappen

Figuren viser at hvis du er part i en forvaltningssak vil du ha rett til partsinnsyn etter fvl § 18 flg., og i tillegg etter bestemmelser om innsynsrett for registrerte personer i pol § 18 annet og tredje ledd og som «enhver» i offentleglova § 3 og pol § 18 første ledd. Er du part vil det jo nesten alltid være registrert noen opplysninger om deg, og det krever neppe noen nærmere forklaring at parter alltid hører til blant gruppen «enhver» ☺.

Det er viktig å vite at hver av disse innsynsrettighetene gir rett til å få tilgang til noe forskjellig informasjonsinnhold. I praksis vil en derfor ofte kunne ha nytte av flere innsynsrettigheter samtidig. Personopplysningsloven § 18 første ledd gir for eksempel rett *for enhver* til å kreve innsyn i visse sentrale opplysninger som beskriver de informasjonssystemer som det offentlige bruker og om hvordan disse systemene samfungerer. Det er ikke sikkert at de samme opplysningene vil foreligge i et dokument som gjør at jeg kan bruke offl § 3 som grunnlag for å kreve offentlig innsyn om disse spørsmålene. Uansett vil jeg trolig måtte kreve innsyn og lete i flere dokumenter for å få den spesifikke kunnskapen som pol § 18 første ledd gir meg direkte.

5.3 Forvaltningens plikt til aktivt å gi opplysning/varsle

5.3.1 Plikt til å informere/varsle om opplysninger som forvaltningen har mottatt

Innsynsrettigheter forutsetter langt på vei at de aktuelle personene har kunnskap om (eller i alle gjør antagelser om) at et bestemt forvaltningsorgan har dokumenter eller opplysninger av interesse.²⁰ Mye av det som skjer i forvaltningen er imidlertid vanskelig å se fra utsiden – selv om en studerer journaler mv. Derfor finnes det i lovgivningen flere bestemmelser som krever at det er forvaltningen²¹ som har plikt til å kontakte den enkelte borger for aktivt å gi ham eller henne informasjon av betydning, eller for å varsle om at slik informasjon finnes. Informasjons-/varslingsplikt kan også være begrunnet i at forvaltningsorganet trenger partens respons innen en viss tid for å kunne komme videre i saksbehandlingen e.l.

Slik informasjon som det er informasjons-/varslingsplikt for, vil også være gjenstand for innsynsrett. Informasjons-/varslingsplikt for forvaltningsorganet utvider altså ikke informasjonstilgangen for borgeren. Hovedpoenget er at slike bestemmelser flytter initiativet til å gjøre informasjonen tilgjengelig fra parten og over til forvaltningsorganet.

Generelle bestemmelser om informasjonsplikt finnes i fvl § 17 annet og tredje ledd²² og pol §§ 19 og 20. I tabellen nedenfor har jeg satt opp de ulike elementene i fvl § 17 annet ledd og pol § 20. Disse bestemmelsene kommer til samtidig anvendelse i tilknytning til enkeltsaksbehandling, og har et innhold som ligner hverandre. Det er derfor ønskelig – men ikke lett – å forstå bestemmelsene i sammenheng.²³

Forvaltningsloven § 17 annet ledd	Personopplysningsloven § 20
HOVEDREGLER	
Hvis forvaltningsorganet under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller partens, og innsynsrett ellers hadde gjeldt, skal opplysningene forelegges ham til uttalelse.	Når en behandlingsansvarlig/forvaltningsorganet samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte, skal han av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon som nevnt i § 19 første ledd.
UNNTAK VEDRØRENDE INNHOLD	
Opplysningen er slike som parten tidligere har gitt eller kontrollert.	Den registrerte er allerede kjenner til informasjonen
	Innsamlingen av opplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov.
Forleggelse av opplysningene er ikke avgjørende betydning for vedtaket.	
UNNTAK VEDRØRENDE SITUASJON	
Parten oppholder seg på ukjent sted.	Varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig
Det er påkrevet med en rask avgjørelse i saken.	

²⁰ I den alminnelige veiledningsplikten ligger det imidlertid en plikt for forvaltningsorganet til å henvise til rette organ.

²¹ Og andre behandlingsansvarlige – deler av den aktuelle lovgivningen gjelder generelt og *innbefatter* offentlig forvaltning.

²² I det følgende begrenser jeg fremstillingen til annet ledd.

²³ Jeg har også gjort enkelte justeringer av ordlyden for å forenkle presentasjonen. På enkelte punkter må derfor figuren leses i sammenheng med den etterfølgende teksten.

I tabellen er regler som har lignende innhold satt på linje med hverandre.

Når vi sammenligner, er det bl.a. verd å legge merke til forskjeller med hensyn til den *situasjonen* hver av bestemmelsene forutsetter. Forvaltningsloven forutsetter forberedelse av enkeltvedtak, dvs. en ganske begrenset situasjon.²⁴ Bestemmelsen i personopplysningsloven gjelder uansett om det skjer vedtaksbehandling i offentlig forvaltning eller ikke, dvs. for mange flere situasjoner – *herunder i vedtakssituasjonen*.

Anvendt på enkeltsaksbehandling, går begge bestemmelser ut i fra en situasjon der forvaltningsorganet innhenter opplysninger om parten fra andre kilder enn parten selv. Begge bestemmelser gir organet plikt til å informere/varsle parten om dette. Den videre analysen viser at bestemmelsene dels supplerer hverandre, og dels overlapper.

Ifølge fvl § 17 annet ledd skal opplysningene *forelegges* parten. Personopplysningsloven § 20 krever at den registrerte/parten skal informere om hvilke opplysninger som samles inn. Det skal altså ikke bare opplyses om opplysningstype, men om de konkrete personopplysningene. Begge bestemmelser forutsetter med andre ord at forvaltningsorganet forelegger opplysningene for parten.

Forvaltningsloven § 17 annet ledd gjelder uansett type opplysning, mens pol § 20 bare gjelder personopplysninger. Det betyr at fvl § 17 gjelder også alle personopplysninger, og for slike opplysninger overlapper bestemmelsen derfor med pol § 20. Forvaltningsloven § 17 annet ledd får likevel selvstendig betydning fordi den også omfatter opplysninger om den virksomheten parten driver eller planlegger (som ikke alltid er å regne som personopplysninger).²⁵

Paragraf 20 i personopplysningsloven gir både plikt til å varsle om innsamling av opplysninger, og til å gi slik informasjon som fremgår av pol § 19 første ledd. Dette gjelder bl.a. opplysning om formål med behandlingen av personopplysninger, om behandlingen av opplysninger er frivillig eller ikke, og om opplysningene vil bli gitt videre til andre. Bokstav e i § 19 gir også plikt til å informere om annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter personopplysningsloven på best mulig måte. Dersom forvaltningsorganet for eksempel har kunnskaper som gjør at det er særlig risiko for at opplysningene som forelegges parten er ukorrekte eller foreldede, må forvaltningsorganet opplyse om dette.²⁶ Sammenlignet med fvl § 17 annet ledd innebærer pol § 20 på dette punktet en vesentlig utvidelse av hva det skal varsles om.

Forvaltningsloven § 17 annet ledd avgrenser plikten til å forelegge opplysninger for parten til opplysninger det gjelder innsynsrett for. Bestemmelsen i pol § 20 setter ingen slike grenser, men det må selvsagt leses inn en reservasjon for opplysninger som det gjelder taushetsplikt eller andre unntak fra bestemmelser om åpenhet (jf. særlig pol § 23). Personopplysningsloven § 20

²⁴ Bestemmelsen i § 17 uttrykker imidlertid et generelt saksutredningsprinsipp, og regelen i annet ledd kan derfor ikke skarpt avgrenses til de situasjoner loven direkte beskriver.

²⁵ Se om grensen mellom personopplysninger og opplysninger om virksomheten, i Schartum og Bygrave 2011, s 117-118.

²⁶ Jf. pol §§ 11 bokstavene d og e samt 27 og 28.

gjelder altså så lenge det er innsynsrett eller adgang for forvaltningen til å gi innsyn, jf. pol § 23. For opplysninger det er innsynsrett i²⁷ gjelder med andre ord begge bestemmelser samtidig.

Bestemmelsen i pol § 20 er basert på personverndirektivet som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen, og skal gjennomføres på de aller fleste samfunnsområder, herunder i offentlig forvaltning. Når det gjelder deler av bestemmelsene som har tilnærmet lik ordlyd, kan det derfor være grunn til å legge vekt på ordlyden i pol § 20. Er det motstrid mellom bestemmelser i forvaltningsloven og bestemmelser i personopplysningsloven, er det tilsvarende mulig at forvaltningslovens bestemmelser må vike. Forvaltningsloven § 17 annet ledd fastsetter for eksempel at unntak for plikten til å forelegge kan gjøres når opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket. Personopplysningsloven § 20 inneholder ikke tilsvarende unntak, og bestemmelsen «opphever» derfor unntaket i fvl § 17 annet ledd; dvs. parten skal bli underrettet om innhenting av personopplysninger selv om de ikke har avgjørende betydning.

I to tilfelle taler hensynet til rettssikker saksbehandling for at unntak i pol § 20 ikke kan anvendes. Dette gjelder for det første unntaket om at varsel kan unnlates dersom innsamlingen av personopplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov: Å la være å anvende unntaket gir styrket personvern og er derfor neppe i strid med personverndirektivet. For det andre kan en trolig heller ikke vente med å forelegge opplysninger fordi formålet med innsamling av opplysningene er å gi dem videre til andre, slik pol § 20 første ledd åpner for. Forberedes det enkeltvedtak må foreleggelse i stedet skje så raskt vedtaksarbeidet gjør det nødvendig. Unnlatelse av å bruke de nevnte unntaksbestemmelsene vil ikke svekke personvernet og vil derfor ikke være i strid med personverndirektivet. Samtidig vil unnlatelse av å bruke disse unntakene styrke saksutredningen og gagne rettssikkerheten.

5.3.2 Plikt til å gi informasjon om bruk av personprofiler

En spesiell plikt til å gi informasjon oppstår dersom forvaltningsorganet benytter seg av *personprofiler*, se pol § 21. En personprofil i lovens forstand er en kombinasjon av opplysningstyper som det er knyttet visse antagelser til om atferd, preferanser, behov mv hos de personer som passer inn i profilen. En kan f.eks. tenke seg at forvaltningsorganet, ut i fra erfaring med hva som er problemsaker, legger opp kontrollrutiner som er rettet mot personer med bestemte kjennetegn. Dersom organet på denne bakgrunn henvender seg til de aktuelle personene, oppstår det i utgangspunktet en plikt til å varsle om at en personprofil er brukt mv. En aktuell situasjon kan f.eks. være bruk av profiler for å motvirke misforståelser og feil i tilknytning til selvbetjente løsninger der parten selv skal inngi opplysninger i sin sak.²⁸ Erfaringen tilsier f.eks. være at forvaltningsorganet ønsker å sende spesielt tilpasset informasjon til eldre personer uten registrert mobiltelefonnummer på sitt navn, om hvordan en kan henvende seg til forvaltningsorganet. Bak kan det ligge antagelser om typiske utfordringer for denne gruppen. Personprofiler kan også være aktuelt i tilknytning til ansettelse og personlighetstesting mv.

²⁷ Jf. fvl §§ 18 – 20.

²⁸ Dersom formålet er forebygging eller avsløring mv av straffbare handlinger, gjelder det unntak etter pol § 23 første ledd bokstav b.

Verken lov eller forarbeider definerer noen nedre grense for hvor mange personopplysninger som må være sammenstilt for at det skal foreligge en profil. Så lenge det er knyttet antagelser om personlige preferanser mv til kombinasjonen av opplysningstyper, og så lenge dette reiser personvernsspørsmål (jf. formålsbestemmelsen i pol § 1), vil selv en kombinasjon av to opplysninger kunne anses å danne en personprofil i lovens forstand.

Plikten til å varsle om personprofiler gjelder både når forvaltningsorganet henvender seg til noen på grunnlag av en slik profil, og når de treffer avgjørelser på grunnlag av personprofiler. Det er ikke krav om at personprofilen skal være eneste grunnlag for henvendelsen eller avgjørelsen. Ofte vil dessuten avgjørelser og henvendelser smelte sammen i én integrert bruk av profilen; f.eks. når forvaltningsorganet først treffer avgjørelse om at personer som passer inn i en profil skal motta spesiell informasjon, og deretter når profilen brukes til å henvende seg til de aktuelle personene.

Ved bruk av personprofil som ledd i avgjørelser, skal personene varsles i tilknytning til formidling av resultatet. Ved henvendelse ut i fra personprofiler, skal informasjon om bruken av profilen gis som del av henvendelsen.

Informasjonen skal minst omfatte opplysning om *at* profilen er anvendt, hvem som er behandlingsansvarlig for profilen, hvilke opplysningstyper som er anvendt og hvilke kilder som har vært brukt. Loven innebærer derimot ikke at det skal opplyses om hvilke antagelser som ligger bak utformingen av personprofiler.²⁹

5.4 Forvaltningens plikt til å gjøre informasjon tilgjengelig

Slike innsynsretter og opplysnings-/varslingsplikter som jeg har omtalt i de to foregående avsnittene innebærer «assistert åpenhet»; dvs. åpenheten er avhengig av at forvaltningsorganet på en eller annen måte bidrar ovenfor den enkelte. I kontrast til dette er situasjoner der forvaltningen har plikt til å gjøre informasjon allment tilgjengelig, dvs. slik at informasjonen ligger åpen for selvbetjening.³⁰

Krav om tilgjengeliggjøring av arkiver, registre, dokumenter og opplysninger mv innebærer at tilgangen blir bestemt av generelle regler på systemnivå. Plikt til å gjøre informasjon tilgjengelig er vanligst for materiale alle har tilgang til etter offentleglova og enkelte andre lover. Plikt til å gjøre informasjon tilgjengelig kan imidlertid også tenkes å gjelde mer avgrensede grupper, for eksempel parter og registrerte personer. Slik tilgjengeliggjøring eksisterer i dag i flere forvaltningsorganer uten å være lovpålagt.³¹ Disse betegnes gjerne «Min side» eller «Dine

²⁹ Men det er normalt ingen ting i veien for også å gi slike opplysninger.

³⁰ Fordi ingen i forvaltningsorganet trenger å medvirke i hver sak, ville slike rutiner verken innebære begjæring om innsyn eller plikt for forvaltningen til å forelegge/varsle.

³¹ Sommeren 2014 kjenner jeg ikke til eksempler i norsk forvaltningslovgivning som gir rett eller plikt til å gjøre informasjon tilgjengelig for avgrensede persongrupper. Slike rettigheter kunne for eksempel være knyttet til opplegg for "Min side" der påloggingsrutiner åpnet fri tilgang til informasjon for autoriserte personer.

sider», og tilbys bl.a. av Statens lånekasse for utdanning, Statens innkreivingsentral og Statens pensjonskasse.

Tilgjengeliggjøring av informasjon gjør det nødvendig med forhåndsklassifisering av innholdet, dvs. forvaltningsorganet må *på forhånd* ta stilling til om visse dokumenter, enkeltopplysninger mv alltid kan være tilgjengelig for den persongruppen³² som er omfattet av ordningen. Dette innebærer bl.a. at forvaltningsorganet må utvise forsiktighet for å unngå at taushetspliktige opplysninger ikke omfattes. Det kan dessuten være problematisk for forvaltningsorganet dersom de i en tidlig fase må ta stilling til i hvilken grad prinsippet om meroffentlighet skal få gjennomslag eller ikke. Situasjonen kan for eksempel være at forvaltningsorganet legger ut dokumenter som det ikke er ubetinget rett til innsyn i, *før* noen har krevet innsyn i dem. Senere kan det vise seg at dokumentet har kontroversielt innhold som, dersom forvaltningsorganet hadde hatt kunnskapen før dokumentet ble gjort tilgjengelig, kanskje ville ha ført til at dokumentet likevel ikke hadde blitt tilgjengeliggjort. Tilgjengeliggjøring av informasjon i «kansen» (der forvaltningen har rett men ikke plikt til å gi innsyn), kan med andre ord redusere forvaltningsorganets kontroll med informasjonsflyten knyttet til organet. Forvaltningsorganet kan da bli skeptisk mot å gjøre tilgjengelig annen informasjon enn den det foreligger klar innsynsrett til.

I det følgende avgrenser jeg meg til lovpålagt tilgjengeliggjøring av informasjon. Sommeren 2014 var det få eksempler på rettsregler som gir plikt til forvaltningsorganer til å gjøre informasjon elektronisk tilgjengelig. Et viktig eksempel innen særlovgivningen er ligningsloven § 8-8 tredje ledd som fastsetter at skattelisten skal gjøres tilgjengelig på internett til alminnelig ettersyn. Også miljøinformasjonsloven § 8 har en generelt formulert bestemmelse om det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon, men her er det tale om en type informasjon som sjelden vil utfordre taushetsplikter mv.³³

Det viktigste eksempelet på krav til tilgjengeliggjøring er bestemmelsene i offentlegforskrifta (off) § 6 som gir plikt for en rekke statlige forvaltningsorgan til å gjøre *journaler* tilgjengelig på internett. Forutsetningen er at organene fører elektronisk journal. Fordi disse bestemmelsene ikke formulerer rettigheter for den enkelte, og heller ikke gir forvaltningen plikter i konkrete saker, har jeg tidligere klassifisert disse bestemmelsene som *systembestemmelser*, se *gjennomgangen* i avsnitt 3.5.2. Jeg går ikke videre inn på disse bestemmelsene her, men viser til nevnte avsnitt.

Når det gjelder tilgjengeliggjøring av *saksdokumenter* på internett, er dette noe forvaltningsorganer på visse vilkår har adgang til, dvs. det foreligger ingen plikt som for journaler, jf. avsnitt 3.5.3 (ovenfor). Gjøres saksdokumenter tilgjengelige på denne måten, heter det i off § 7 at forvaltningsorganet «skal opplyse kva for kriterium som ligg til grunn for utvalet av dokument». I Justisdepartementets veileder til offentleglova understrekes det at utvalgskriteriene skal gjøres tilgjengelig på internett sammen med dokumentene (s 53). Kravet om å bruke utvalgskriterier må ses på bakgrunn av den manglende rettsplikten til å gjøre

³² Alle eller mer begrensede grupper.

³³ Miljøinformasjonen som skal gjøres tilgjengelig vil være spesielt utarbeidet for formålet, og det er da relativt lett å unngå sensitivt materiale.

offentlige dokumenter tilgjengelige på denne måten, og at det derfor ofte vil være et lite utvalg dokumenter som blir gjort tilgjengelig.

Utvalgsriteriene er særlig til for at brukerne skal kunne forstå hvorfor dokumenter *ikke* er å finne på nettet, og gjør samtidig at publiseringspraksis blir enhetlig. Forvaltningsorganet kan med andre ord ikke fritt plukke ut dokumenter for tilgjengeliggjøring som de ser som spesielt gunstig for forvaltningsorganet. Forvaltningsorganet kan heller ikke unnta enkeltdokumenter fra dokumentserier de ellers gjør tilgjengelig fordi disse dokumentene kan stille organet i et negativt lys eller gi andre uønskede effekter. Forvaltningsorganet er med andre ord bundet av å tilgjengeliggjøre dokumentkategorier i henhold til de utvalgsriteriene de selv gir, og kan ikke følge en selektiv praksis.

5.5 Spesielt om innsyn mv i datamaskinsystemer

5.5.1 Oversikt og utgangspunkter

Gir offentleglova rett til innsynsrett i programkode som styrer forvaltningens saksbehandling, f.eks. kode som inngår i rettslige beslutningssystemer?³⁴ Tilsvarende kan en spørre om retten til partsinnsyn i fvl §§ 18 – 20 også omfatter slik programkode? En kan også spørre om det er innsyns- og åpenhetsbestemmelser i personopplysningsloven som kan få betydning for retten til å få innsyn i datamaskinprogrammer med rettslig eller annet saklig interessant innhold?

Den følgende drøftelsen er lagt opp slik at jeg i dette avsnittet diskuterer noen felles spørsmål. I avsnitt 5.5.2 drøfter jeg innsynsrett etter offentleglova. I avsnitt 5.5.3 drøfter jeg anvendelse av reglene om partsinnsyn og bestemmelser i personopplysningsloven under ett. Én ting er å få innsyn i dokumenter, en helt annen ting er å forstå innholdet av dokumentet og deretter *gjøre* det dokumentet beskriver. Systemoffentlighet er betegnelsen jeg bruker på tilfelle der selve programkoden er offentlig tilgjengelig *for bruk* (ikke bare for lesing, lytting mv); se om dette i avsnitt 5.5.4.

Datamaskinprogrammer styrer viktige deler av enkeltsaksbehandlingen i offentlig forvaltning, dvs. de regler som er uttrykt som programkode eller på annen måte er nedfelt i selve systemløsningen er styrende for innholdet av mange enkeltvedtak. Dette gjelder særlig innen «masseforvaltning», dvs. på forvaltningsområder der det er et stort antall likeartede saker og der lovgivningen legger til rette for automatisert behandling.³⁵ Særlig hvis automatiseringsgraden er stor, dvs. når systeminnholdet har stor betydning for resultatet, vil det være viktig og interessant å få tilgang innholdet av programkode mv.

Før jeg drøfter dette spørsmålet nærmere er det viktig å huske at selve programkoden er skrevet (i praksis maskinelt generert) for å bli kjørt av datamaskiner. De formelle språkene som styrer maskinene er ikke utviklet for å bli lest og forstått av mennesker. Derfor vil det vanligvis være

³⁴ Se om rettslige beslutningssystemer i avsnitt 1.2.3 (ovenfor).

³⁵ Dette gjelder særlig forvaltningsområder som gjelder fordeling og omfordeling av økonomiske ressurser i samfunnet, for eksempel innen sosiale stønader, pensjoner, lån og stipend i offentlige låneinstitusjoner, skatter og avgifter og lignende. Også på andre forvaltningsområder er automatiseringsgraden høy; ikke minst når det gjelder opptak til skoler og universitet, jf. systemer som VIGO og Samordna opptak.

lite nyttig å kreve innsyn i selve koden, dvs. i de instruksene som direkte styrer maskinene. For å ha betydning for den som ber om innsyn vil personen være avhengig av å få tilgang til de instruksjoner/spesifikasjoner til maskinene som danner grunnlag for selve koden. Slike dokumenter er gjerne skrevet i *pseudokode*, dvs. i et språk som ligger nær naturlig norsk, men der enkelte elementer fra formelle språk er tatt inn i det språklige uttrykket for å gjøre det mer presist. I praksis vil innsyn ofte måtte skje i slik pseudokode. Det kan også tenkes andre skriftlige spesifikasjoner av det innholdet programkoden har som ligger enda nærmere naturlig norsk, og som kan være enda mer egnet som kilde for kunnskap om programinnholdet, for den som ikke kan gjøre seg nytte av formelle uttrykk. Jo lengre fra kildekoden og det som direkte styrer datamaskinsystemet, jo mindre presis blir imidlertid innholdet av det en får innsyn i.

Når en skal drøfte innsyn og åpenhet i forvaltningens datamaskinsystemer, er det innledende problemet med andre ord at det ikke er sikkert at det finnes noe dokument å kreve innsyn i som gir mening for den som spør. Selve kildekoden kan gjøres tilgjengelig som skifttegn, men bare de aller færreste vil kunne gjøre seg nytte av slike dokumenter. Et viktig spørsmål er derfor om det eksisterer noen plikt for forvaltningsorganet til å produsere meningsfulle dokumenter som i pseudokode eller sakprosa angir de rettsreglene som maskinen skal være satt opp til å utføre?³⁶ Svaret er at det ikke finnes lov- eller forskriftsbestemmelser som etablerer en slik plikt. Imidlertid innebærer generelle prinsipper om forsvarlig saksutredning og saksbehandling visse krav til nøyaktighet, notoritet og etterprøvbarehet. Systemløsninger som lages helt uten redegjørelse for og forklaring av det rettslige innholdet, kan neppe anses å være i samsvar med slike prinsipper.

Mitt utgangspunkt for den videre drøftelsen er at det alltid skal finnes dokument som redegjør for det rettslige innholdet av forvaltningens systemløsninger. Jeg går imidlertid ikke inn på de nærmere krav til slike redegjørelser for det rettslige innholdet, og uansett kan det vanskelig trekkes sikre, generelle konklusjoner om spørsmålet. Noen enkle retningslinjer kan trolig likevel gis. Rettslig innhold kan forstås vidt, som fra alt med en viss rettslig relevans, til innhold som har konkret og direkte betydning for folks plikter og rettigheter. Nevnte generelle forvaltningsrettslige prinsipper innebærer trolig en «jo-jo-regel»:³⁷ Jo større og mer direkte rettslig virkning innholdet av programkode har, jo større krav må stilles til forståelige beskrivelser av dette innholdet. Det vil da bli stilt strengere krav til kode som er avgjørende for fastleggelse av folks plikter og rettigheter enn til kode som bare styrer selve saksbehandlingsprosessen.³⁸

Dersom dokumenter med redegjørelse for det rettslige innholdet av systemet ikke finnes, står vi igjen med muligheten for å be om innsyn i programkoden.³⁹ Dette kan eventuelt kombineres med krav om veiledning i samsvar med fvl § 11. Fordi programkoden i utgangspunktet alltid vil bli fulgt, og fordi innholdet av koden alltid er mer spesifikk og presis enn de rettskilder den bygger på, vil koden si noe selvstendig om forvaltningspraksis på området. Det vil derfor ofte være lett å begrunne at det foreligger veiledningsplikt om dette for forvaltningsorganet.

³⁶ Jeg skriver «skal være» fordi det jo ikke er sikkert at intensjonen er realisert. Det kan ikke slås fast at det er samsvar mellom pseudokoden og programkoden uten at en konkret undersøker dette.

³⁷ Slik professor Erik Boe trolig ville ha uttrykt det ☺

³⁸ For eksempel kode som er avgjørende for om det automatisk settes på en begrunnelse for enkeltvedtak eller ikke.

³⁹ Det kan også være aktuelt å kreve begrunnelse i samsvar med pol § 22, se avsnitt 5.5.3 (nedenfor).

Imidlertid må det forventes å være meget få ansatte i forvaltningen som har slik kjennskap og kompetanse som skal til for å gi veiledning om det rettslige innholdet av den maskinelle delen av saksbehandlingen. Samlet kan dette gi en situasjon der det faktisk er vanskelig å få det innsyn og den veiledning som loven gir grunnlag for.

5.5.2 Offentlig innsyn i rettslig programinnhold

Enten programkode eksisterer som filer eller som utskrift, vil koden utgjøre en slik informasjonsenhet som er definert som «dokument» i offentleglova § 3. Det samme gjelder for pseudokode eller andre dokumenter som formidler innholdet av slik kode. I det følgende drøfter jeg spørsmål om innsyn under ett, uansett om innholdet av dokumentet er programkode, pseudokode eller redegjørelse for programinnhold.⁴⁰

Programkode kommer under hovedregelen i loven og er i utgangspunktet gjenstand for ordinært offentlig innsyn. At innholdet i dokumentet er programkode spiller i seg selv ingen rolle for retten til dokumentinnsyn. Det betyr at alle kan begjære og få innsyn i slik kode, med mindre det gjelder unntaksbestemmelser, jf. straks nedenfor.

En programkode kan tenkes å bli tilgjengelig ved hjelp av skrift, lyd eller ved at koden blir utført i et datamaskinsystem. Utskrift av koden vil alltid være mulig, men er bare forståelig og nyttig for ganske få personer. Forvaltningsorganene kan alltid forutsettes å ha programvare som gjør det mulig for dem å presentere koden som tekstdokument.

Betingelsen for at innsyn etter offl § 3 kan skje, er at det ikke er unntaksbestemmelser som begrenser innsynsretten. Om unntaksbestemmelser gjelder eller ikke, vil både være avhengig av på hvilket stadium utviklingen av programkoden er, og innholdet av koden. Her skal jeg gjennomgå de tre mest aktuelle unntakene.

Taushetsplikt er en vanlig begrunnelse for å gjøre unntak for innsyn og tilgjengeliggjøring av informasjon, men er neppe en praktisk unntaksgrunn i forhold til innsyn i rettslig programinnhold. Grunnen er at innholdet i slike systemer er generelt og at det primært uttrykker de rettsregler forvaltningen vil legge til grunn for sin automatiserte saksbehandling. Derfor er det neppe aktuelt med taushetsplikt etter fvl § 13, og vi kan trolig se bort i fra dette som mulig unntaksgrunn.

En mulig unntakshjemmel er offl § 14 som gir adgang til å gjøre unntak for *organinterne dokumenter*. Det er trolig sjelden at programkode i offentlig forvaltning kan sies å være organinterne. Årsaken er at det i stor grad benyttes konsulenttjenester, og at innholdet derfor blir utviklet utenfor organet, gjerne med stadig kontakt og utveksling av utkast mellom organet og en eller flere konsulenter. Selv om forvaltningsorganet utvikler programsystemet selv, slik at koden ligger i organinterne dokumenter, vil det neppe kunne gjøres unntak fra offentlig innsyn. Årsaken er at det ikke kan gjøres unntak for organinterne dokumenter som inneholder generelle retningslinjer for saksbehandlingen i organet (§ 14 bokstav b). Programkoder som omtalt er klart styrende for saksbehandlingen, og det kan derfor neppe gjøres unntak ut i fra denne

⁴⁰ Jeg bruker betegnelsen "programkode" og lar dette dekke alle tre alternativer.

bestemmelsen. Merk at dokumentet må være ferdigstilt for å være saksdokument og mulig gjenstand for innsyn (se offl § 4 annet ledd). Det kan derfor nektes innsyn så lenge programkoden ikke er ferdigstilt. Programkode som er tatt i bruk av forvaltningsorganet som del av ordinær drift, må alltid regnes som ferdigstilt.

Det viktigste unntaksalternativet i forhold til innsyn i rettslig programinnhold, gjelder trolig tilfelle der tilgang til opplysninger i programmet kan lette gjennomføringen av straffbare handlinger, se offl § 24 tredje ledd. I forhold til forvaltningens programkode, er det særlig to slags innhold som kommer inn under dette unntaket. For det første kan det være grunnlag for å unnta innhold/programkode som viser hvilke sikkerhetstiltak som er implementert i systemet, dvs. programinnhold som er begrunnet i sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet mv. Dette er forhold som det i utgangspunktet er innsynsrett i for alle personer det er registrert opplysninger om etter pol § 18 annet ledd, bokstav b. Innsynsretten gjelder imidlertid bare «så langt innsyn ikke svekker sikkerheten». Hensyn til sammenheng i lovgivningen tilsier at begrensninger i offentlig innsyn ut i fra hensynet til informasjonssikkerhet, bør ligge på samme nivå. Når det gis innsyn i programkode etter offl. § 3, må tilstrekkelig unntak gjøres i samsvar med offl § 24 tredje ledd, slik at innsynet ikke er egnet til å svekke sikkerheten.

Offentleglova § 24 tredje ledd gir trolig også grunnlag for å unnta innhold/kode som viser hvilke kontrollrutiner som blir gjennomført for å sikre at opplysningskvaliteten er tilstrekkelig, jf. særlig pol § 11 bokstav e om krav til korrekthet. Ikke sjelden inneholder programkoden rutiner som skal sjekke at opplysninger som parten er gitt er korrekte og konsistente med opplysninger fra andre kilder. For eksempel kan systemet være satt opp til å varsle om saker der det er søkt om stønad for mer enn 4 egne barn og søkerens alder er 22 år eller lavere. Tanken kan være at slike saker er mulige, men sjeldne og lite sannsynlige. I slike situasjoner kan forvaltningsorganet ha interesse i å skjerme innholdet av kontrollrutinen. På den annen side er innsyn i slike kontrollrutiner viktig for den som ønsker å kontrollere forsvarligheten av et automatisert behandlingsopplegg. Det kan derfor ikke gjøres videre unntak enn hva som er strengt nødvendig for å unngå å legge til rette for svindel mv. Jeg antar derfor at en ikke bør kunne skjerme informasjon som viser *hva slags* sannsynlighetskontroller mv systemet utfører, bare hvilke *spesifikke kriterier/grenser* som brukes. I eksempelet ovenfor bør en med andre ord kunne unnta opplysninger om alderen og antallet barn i kontrollrutinen, ikke eksistensen av rutinen i seg selv.

5.5.3 Informasjon om regelinnholdet i helt automatiske avgjørelser

Personopplysningsloven § 22 lyder:

Hvis en avgjørelse har rettslig eller annen vesentlig betydning for den registrerte og fullt ut er basert på automatisk behandling av personopplysninger, kan den registrerte som avgjørelsen retter seg mot, kreve at den behandlingsansvarlige gjør rede for regelinnholdet i datamaskinprogrammene som ligger til grunn for avgjørelsen.

Denne retten til informasjon er i bunn og grunn en rett til begrunnelse for helt automatiserte avgjørelser. Innen offentlig forvaltning må bestemmelsen ses i sammenheng med bestemmelsene om begrunnelse for enkeltvedtak i fvl §§ 24 og 25. Personopplysningsloven § 22

gjelder alle avgjørelser og er med andre ord ikke begrenset til enkeltvedtak. Derfor utvider pol § 22 plikten til å begrunne helt automatiserte forvaltningsavgjørelser. Av denne og andre grunner som jeg straks kommer tilbake til, har bestemmelsen selvstendig betydning for forvaltningsorganers plikt til å begrunne avgjørelser.

Grunnvilkåret for retten til å kreve informasjon etter pol § 22 er at det foreligger en avgjørelse som fullt ut er basert på automatisk behandling av personopplysninger. Avgjørelser som bare er basert på opplysninger om virksomheter, faller med andre ord utenfor. Det er imidlertid nok at én type personopplysning er med i den helt automatiske behandlingen for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Dersom det bare blir behandlet personopplysninger utenfor den automatiserte rutinen, gjelder ikke pol § 22.⁴¹

Avgjørelsen må videre ha rettslig eller annen vesentlig betydning for den registrerte. Er det tale om enkeltvedtak vil det alltid ha tilstrekkelig rettslig betydning, men også prosessledende avgjørelser kan ha betydning som påkrevet. En maskinell rutine som avviser innsending av en elektronisk søknad vil for eksempel kunne ha tilstrekkelig betydning til at bestemmelsen gjelder. Tilsvarende vil personlighets- og ferdighetstester som ledd i behandlingsopplegg og offentlig tjenesteyting kunne komme inn under bestemmelsen.⁴²

Sist, men ikke minst, må avgjørelsen være fullt ut basert på automatisk behandling av personopplysninger. Utgangspunktet er trolig at både innhenting av opplysningene i saken og den videre behandlingen av disse opplysningene må skje automatisk. Dersom mennesker reelt sett tar del i den ordinære beslutningsprosessen, vil avgjørelsen neppe regnes som helt automatisert. Beslutningsstøttesystemer som beskrevet i avsnitt 1.2.4 (ovenfor) innebærer f.eks. ikke en slik grad av automatisering at pol § 22 kommer til anvendelse. Rutiner som tillater saksbehandler å styre beslutningsgrunnlaget, legge til grunn andre behandlingsregler eller skjønnsmessig overprøve resultatet fra den maskinelle rutinen, gjør at pol § 22 ikke gjelder.

Det er *den registrerte* som har rett til informasjon etter pol § 22, mens det etter fvl § 24 er *parter* som har krav på begrunnelse. I praksis vil imidlertid registrerte og parter som oftest være samme personer. Selv om en person kan være registrert uten å være part, vil han ikke ha krav på informasjon etter § 22. Årsaken er at bestemmelsen krever at avgjørelsen har rettslig eller annen vesentlig betydning for den registrerte. Dette betyr i praksis at det kun er registrerte som også er parter som har rett til informasjon i samsvar med pol § 22.⁴³

Forvaltningsorganer plikter som hovedregel å gi begrunnelse for enkeltvedtak av eget tiltak samtidig med at vedtaket treffes, men kan unnlate å gi begrunnelse dersom det ikke er grunn til

⁴¹Det gjennomføres for eksempel en helt automatisk kontroll med hvor lovlydige oljeselskaper er ved å kople seg opp mot ulike kontrollmyndigheters registre. Selv om det er knyttet opplysninger om kontaktpersoner mv til behandlingen vil bestemmelsen neppe komme til anvendelse på et slikt tilfelle.

⁴²For eksempel dersom PP-tjenesten bruker en test for å kartlegge hva slags oppfølgingsbehov en elev har.

⁴³Det kan f.eks. være innhentet personopplysninger om barn, ektefelle, arbeidsgiver eller andre som står parten nær, uten at dette har rettslig eller annen vesentlig interesse for disse personene. I så fall har de ikke rett etter pol § 22.

å regne med at parten(e) vil være misfornøyd med resultatet.⁴⁴ Bestemmelsen i pol § 22 gir bare rett til å kreve informasjon som nevnt.

Når alle vilkårene jeg ovenfor har gjennomgått er oppfylt, har den registrerte/parten krav på en redegjørelse for regelinnholdet i de datamaskinprogrammene som ligger til grunn for avgjørelsen. For det første gjelder kravet til informasjon bare de deler av programmet som vedkommende sak aktualiserer. Redegjørelse for regelinnholdet innebærer neppe noe krav om detaljert gjennomgang av alle relevante aspekter ved programkoden. Det som kreves er trolig en forklaring av de regler som konkret har påvirket behandlingen av den konkrete saken, og spesielt regler som har hatt utslagsgivende effekt. Retten til informasjon er ikke begrenset til rettsregler i streng forstand. Enhver regel kan inngå i hva det skal redegjøres for. I tilfellet automatisk avvisning av elektronisk søknad, skal avvisningsgrunnen redegjøres for selv om avvisningen skyldes regler som forvaltningsorganet har definert for at saksbehandlingsrutinen skal bli effektiv og hensiktsmessig.

Det følger av pol § 24 at parten kan kreve at redegjørelsen etter § 22 skal være skriftlig. Når samtidig begrunnelse gis etter forvaltningsloven, er hovedregelen at begrunnelsen skal inngå i en skriftlig redegjørelse for vedtaket, dvs. begrunnelsen skal være skriftlig selv om parten ikke har bedt om det.⁴⁵ Innen offentlig forvaltning taler mye for at kravet til skriftlighet bør følge forvaltningslovens regler også når begrunnelsen gjelder retten etter pol § 22.

5.5.4 Systemoffentlighet?

Tradisjonelle innsynsregler gir rett til å lese til journaler og registre, saksdokumenter og enkeltopplysninger. Systemoffentlighet betegner situasjonen der enhver også har rett til å bruke de programsystemer i offentlig forvaltning som forvaltningen selv benytter. Systemene kan være av vidt ulik karakter: Statistikkprogrammer kan gjøre det mulig å etterprøve statistiske forutsetninger for politiske beslutninger, journalsystemer kan vesentlig lette gjenfinning av offentlige saksdokumenter, og systemoffentlighet for rettslige beslutningssystemer og andre fagsystemer kan gjøre det mulig for enhver til å simulere mulige, fremtidige enkeltvedtak (hva blir skatten vår til neste år hvis vi gifter oss og kjøper leilighet?). Offentlige dokumenter og lovbestemmelser mv fastsetter hvordan forvaltningsordningene skal være; programsystemene er i stor grad utviklet for å utføre arbeidsoppgaver som er fastsatt eller forutsatt i saksdokumenter og lovgivning mv. Systemoffentlighet innebærer derfor rett til støtte for å gjøre, ikke bare en rett til å lese.

Systemoffentlighet er ikke en innarbeidet kategori, og det finnes foreløpig kun noen få eksempler på at slike rettigheter er gitt i forvaltningslovgivningen. De to mest sentrale eksemplene finnes i offentleglova med forskrift. Offentleglova § 9 gir rett til å kreve innsyn ”i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet”. Databaser er strukturerte samlinger av relaterte opplysninger. I den terminologien jeg bruker her, er database en spesiell type arkiv.⁴⁶ Poenget er at slike arkiv er styrt av programsystemer som gir mulighet

⁴⁴Se fvl § 24 første og annet ledd.

⁴⁵Se fvl § 27 annet ledd, jf. første ledd.

⁴⁶Jf. avsnitt 5.1.2 (ovenfor).

for effektiv informasjonssøking. Selve informasjonssamlingen og hva slags opplysninger som finnes i databasen, er mindre interessant når vi skal bedømme databasesøk som en måte å gi innsyn og åpenhet i forvaltningen på: Det originale ved offl § 9 er at den gir en lovbestemt rett til å kreve bruk⁴⁷ av et teknologisk hjelpemiddel – søkefunksjonene i databasehåndteringssystemet – til å finne frem i en informasjonssamling. I motsetning til de fleste andre bestemmelser om åpenhet, gir § 9 ikke rett til å lese et materiale, men til bruk av *teknologisk baserte søkefunksjoner*.

Rett til innsyn i journaler og andre registre gir ikke rett til å bruke IKT-baserte verktøy for søk, kun en rett til å lese. Hvis tilgang til journaler blir gitt i maskinlesbar form, gir dette mulighet til å bruke den søkefunksjonaliteten som finnes i journalsystemet. Etter de alminnelige reglene i offentleglova har man imidlertid ingen slik rett til å bruke de IKT-baserte løsningene. I stedet er det opp til forvaltningsorganet – innenfor kravene til forsvarlig saksbehandling – å fastsette hvordan innsynet skal gjennomføres. Offentleglova § 30 annet ledd, annet punktum, gir rett til å kreve elektronisk kopi av saksdokumenter. Tilsvarende rett er ikke gitt for journaler og lignende registre. Selv om det var gitt en slik rett, ville en kopi i pdf-format eller lignende selvsagt ikke gi på langt nær samme søkefunksjonalitet som systemoffentlighet for journalen ville gitt. Poenget er at god søkefunksjonalitet både krever tilgang til selve journalen og til det programsystemet som er utviklet for å håndtere innholdet i journalen.

Det andre sentrale eksempelet på systemoffentlighet gjelder nettopp journaler i offentlig sentralforvaltning. I avsnitt 3.5.2 (ovenfor) gjennomgikk jeg hovedpunkter i off § 6 som fastsetter at nærmere angitte typer organer *skal* gjøre sine elektroniske journaler offentlig tilgjengelig på internett. Bestemmelsen innebærer både en plikt til å gjøre journalinnhold og søkefunksjoner tilgjengelig på nettet. Det er ikke klart sagt at borgerne skal ha tilgang til nøyaktig samme søkefunksjonalitet som forvaltningen selv, og en kan neppe kreve mer enn at funksjonaliteten legger til rette for brukervennlig og effektiv anvendelse. Dette kan nettopp begrunne en noe annen utforming enn de verktøy hvert forvaltningsorgan bruker. I stedet for at hvert forvaltningsorgan som omfattes av off § 6 har laget sin egen, separate innsynsrutine på nettet, er det utformet en felles rutine for Offentlig elektronisk postjournal på <https://www.oep.no/>. Offentlegforskrifta innebærer ikke krav om felles løsning, men dette er et valg regjeringen har gjort ut i fra prinsippet om felles IKT-komponenter i offentlig forvaltning.

Det foreligger store muligheter for å gi rett til systemoffentlighet. Dette gjelder særlig i forhold til forvaltningens rettslige beslutningssystemer og andre fagsystemer. Den som ønsker å klarlegge sin rettsstilling ved å undersøke mulighet for å nyte godt av f.eks. en sosial ytelse, kan ønske å prøve ut og simulere hva et enkeltvedtak vil kunne ha som resultat. For de fleste vil dette være langt mer effektivt enn om de måtte lese relevante lover, forskrifter med tilhørende rundskriv og informasjonsmateriale og deretter prøve å finne resonnere og regne seg frem til et resultat.

⁴⁷ Loven gir rett til å kreve databaseinnsyn, og forutsetter at det er forvaltningsorganet som gjør søket. Hvis det ikke gjelder krav til beskyttelse av informasjon i databasen (se avsnitt 4.3.4), er det imidlertid ingen ting i veien for å la databasesøk bli tilgjengelig for alle slik det er i tilknytning til Offentlig elektronisk postjournal - <https://www.oep.no/>.

Rettslige beslutningssystemer er gjerne utviklet for å bli kjørt i stormaskinmiljøer, og vil derfor være lukket for bruk fra andre enn forvaltningsorganet. Selv om en med offentliglova i hånd vil kunne ha rett til å få elektronisk kopi av kjørbart program,⁴⁸ gir ikke offentliglova plikt for forvaltningsorganet til å gjøre tilgjengelig på en slik måte at den enkelte fritt kan bruke programmet som f.eks. en nettjeneste.⁴⁹ Selve programmet kan en kanskje få utlevert, men nødvendig grunnleggende programvare kan en ikke kreve tilgang til.

Flere statsetater har utviklet egne versjoner av sine programsystemer slik at programmene skal kunne benyttes av publikum via en vanlig internettoppkobling. På den måten har alle tilgang til det samme rettslige innholdet som forvaltningsorganet legger til grunn i sin saksbehandling. Eksempler på dette er rutiner for å beregne skatt (Skattedirektoratet⁵⁰), pensjoner (NAV⁵¹ og Statens pensjonskasse⁵²), samt lån og stipend (Lånekassen⁵³ og Husbanken⁵⁴). Riktignok er slike tjenester sterkt forenklet i forhold til de programmer som kjøres ved reell enkeltsaksbehandling. Bruken gir derfor normalt bare et ufullstendig bilde av forvaltningspraksis og må alltid ettergås av en kompetent person for at en kan være sikker på at en har kommet frem til riktig resultat. Nevnte eksempler på systemoffentlighet følger ikke av loven. På den annen side gjelder det heller ikke noe forbud mot å gjøre programinnholdet tilgjengelig som funksjoner i systemet (og ikke bare som tekst).⁵⁵ Spørsmålet om lovpålagt systemoffentlighet, bør etter min mening være gjenstand for utredning og rettspolitisk debatt med mål å øke åpenheten i automatisert forvaltning.⁵⁶

5.6 Forvaltningens plikt til å veilede

5.6.1 Oversikt og om den alminnelige veiledningsplikten

Rett til innsyn for den enkelte, plikter for forvaltningen til aktivt å informere, plikter til å gjøre visse former for informasjon tilgjengelig, samt prinsippet om at lover skal være offentlig tilgjengelig, gjør at det mulige informasjonstilfanget for den enkelte borger er betydelig. Mange forvaltningsordninger er dessuten komplekse og vanskelige å forstå. Til en viss grad er derfor innsynsrettigheter mv og åpenhet i offentlig forvaltning bare halvveis til et mål om å formidle kunnskap om de saksforhold informasjonen gjelder. Det er først når åpenheten har bidratt til den enkelte har forstått og tatt stilling til innholdet av informasjonen, at en kan si at forvaltningen fungerer i henhold til idealene.

⁴⁸Jf. offl § 30.

⁴⁹ Jf. krav til operativsystem og maskinressurser mv.

⁵⁰Skatteberegning.

⁵¹Inntektskalkulator - bil, pensjonskalkulator)

⁵²Lånekalkulator og pensjonskalkulator.

⁵³Støttekalkulator og nedbetalingskalkulator.

⁵⁴Bostøttekalkulator.

⁵⁵ Forutsetningen er at det ikke gjelder noen begrensninger på grunn av taushetsplikt eller lignende.

⁵⁶ Spørsmål om innsynsrett i visse datamaskinprogrammer var fremme i diskusjonen av ny offentliglov, i Ot.prp.nr.102 (2004-2005), s 89 - 90. Departementets hovedargument mot var at de rettighetene som var forslått av et mindretall i Offentliglovutvalet ville gi ekstra arbeidsbelastning for forvaltningen. En vurderte med andre ord ikke mulighet for systemoffentlighet med selvbetjening.

Veiledning betegner slike aktiviteter som bidrar til at formelle rettigheter til å få informasjon også resulterer i at informasjonen blir forstått. Forståelsen skal igjen være grunnlag for at den enkelte – eventuelt – kan gjøre seg opp en mening om innholdet; for eksempel med tanke på å rette kritikk, klage på vedtak, ta et politisk initiativ osv.

Nedenfor gjennomgår jeg sju sentrale dimensjoner i veiledning:

Alminnelig og særlig veiledning. Forvaltningen har en alminnelig veiledningsplikt (jf. fvl § 11), dvs. en plikt til å veilede enhver innenfor sitt saksområde, og til å hjelpe med å finne frem i offentlig forvaltning. I tillegg kan det eksistere *særlige* veiledningsplikter, dvs. plikt til å veilede innen spesielle fagfelt og der veiledningsforpliktelsen rekker videre enn etter de alminnelige reglene.⁵⁷

Veiledning som dialog. Hele veiledningsprosessen særmerket ved at det skal skje nødvendig *dialog*, dvs. veiledning forutsetter to-veis kommunikasjon mellom forvaltningsorgan og borger. Dialogen bør typisk skje «i spiral opp» dvs. slik at vekslingen mellom spørsmål og svar bringer stadig større klarhet i de spørsmål en ønsker å belyse. Dialogkravet kommer ikke klart frem i lovbestemmelser om veiledningsplikt, men innholdet i veiledningsplikten forutsetter langt på vei at dialog finner sted. Det er imidlertid ikke alltid lett å definere noen rettslig nedre grense for innslaget av dialog, og «enveis-informasjon» kan gjerne inngå i et veiledningsopplegg så lenge kontakten med forvaltningen ikke er begrenset til det. Et forvaltningsorgan som ikke svarer på spørsmål, dvs. der det bare er kommunikasjon én vei, kan imidlertid neppe sies å etterleve veiledningsplikten. Veiledningen kan imidlertid gjerne for eksempel ha «vanlige spørsmål» på forvaltningens nettside som ett element, men dette må suppleres med mulighet for toveis kommunikasjon.

Hvem som har krav på veiledning. Den alminnelige veiledningsplikten gjelder overfor enhver. Forvaltningsloven inneholder en formulering som knytter formålet med veiledningen til «parter og andre interesserte», men dette gir ikke grunnlag for å avvise noen som kommer og spør. Imidlertid må parten og andre interesserte ha en bestemt *sak* som gjør veiledning ønskelig. «Sak» må forstås i vid betydning som nærmest synonymt med problemstilling; dvs. veiledningsforpliktelsen er overfor alle som har noe å spørre om innenfor forvaltningsorganets saksområde. En kan med andre ord ikke med fvl § 11 i hånden kreve helt generelle gjennomganger av en forvaltningsordning e.l. Forvaltningsorganet kan imidlertid ikke kreve at den som mottar veiledning selv skal kunne formulere spørsmålet på god måte. Uvitenhet og manglende innsikt blant parter og andre borgere er jo nettopp det som begrunner veiledningsplikten.

Initiativ til veiledning. Veiledningsplikten gjelder den som spør, dvs. i situasjoner der parten eller andre interesserte tar initiativet. Plikten forutsetter imidlertid også at forvaltningsorganet selv bedømmer behovet for veiledning og veileder uten at det nødvendigvis er stilt et konkret spørsmål. Vekslede initiativ kan nettopp sies å være en typisk del av dialogen som forutsettes: Når forvaltningsorganet svarer på et spørsmål, kan det både være ut i fra hva spørderen viser at han kan og *ikke* kan. Et spørsmål som stilles ut i fra uriktige forutsetninger vil således kunne

⁵⁷ I avsnitt 5.6.2 kommer jeg tilbake til én særlig veiledningsplikt, men holder meg for øvrig til den generelle plikten til å veilede.

utløse en plikt til å veilede for å formidle riktige kunnskaper. Veiledningsplikten må således forstås slik at den i dialogen med den enkelte skal motvirke feiloppfatninger mv når slike kommer til uttrykk.

Forvaltningsloven § 11 annet ledd inneholder en særlig regel om plikt for forvaltningsorganer som behandler saker med én eller flere private parter til på eget tiltak å vurdere partenes behov for veiledning. Bestemmelsen innebærer en plikt til systematisk gjennomtenkning av behov for veiledning av partene på hvert saksområde, og gjelder fra saken oppstår til den er endelig avsluttet. Når vedtak er truffet, står veiledningsplikten i nær relasjon til plikten til å begrunne vedtak, jf. fvl §§ 24 og 25. Slik kan veiledningsplikten sies å utvide plikten til å begrunne, fordi forvaltningsorganet har plikt til å forklare innholdet og betydningen av et enkeltvedtak overfor den part som ikke forstår. Viser parten at han har feiloppfattet vedtaket, følger det av veiledningsplikten at forvaltningsorganet skal bidra til rett forståelse.

Rettslige og tilknyttede faktiske spørsmål. Veiledningen skal kunne omfatte «gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis», samt regler om saksbehandlingen; spesielt rettighet og plikter etter forvaltningsloven. Forvaltningsorganet skal med andre ord veilede om de lover og forskrifter som styrer vedkommende saksområde og om hvordan forvaltningsorganet, overordnede forvaltningsorganer og domstolene har praktisert dette.⁵⁸ «Praksis» dekker også forvaltningspraksis som er generert av automatiserte saksbehandlingsrutiner, og krever at den som veileder har kunnskap om det rettslige innholdet av programmene og om opplegget for den maskinelle saksbehandlingen, jf. avsnitt 5.5.2 (ovenfor) om innsyn i datamaskinsystemer.

Det er verdt å merke seg at veiledning om lover mv også innebærer veiledning om hvilke faktiske forhold som er relevante og aktuelle, og en nærmere forklaring av hvordan disse faktiske omstendighetene må være for å komme inn under reglene. En som ber om veiledning om hvilke regler som gjelder for oppsetting av hønsehus på en villaeiendom, har for eksempel både krav på veiledning om de generelle reglene, og en gjennomgang av de reglene som vil kunne virke på hans konkrete forhold (gitt beskrivelse av tomt, bygninger mv).

Generelle og individuelle spørsmål. Slike «bestemte saker» som forvaltningsorganene skal gi veiledning om, er ikke begrenset til saker som gjelder enkeltvedtak, men enhver sak – også generelle saker. «Sak» må med andre ord forstås som et avgrenset problemområde, og er ikke spesielt knyttet til avgjørelser (verken individuelle eller generelle).

Potensielle og reelle spørsmål. Veiledningsplikten gjelder både reelle og potensielle spørsmål. Med reelle sikter jeg til at spørsmålet har blitt en realitet for den som har krav på veiledning. Veiledningen kan for eksempel gjelde en konkret problemstilling som det er truffet enkeltvedtak om, eller når det er klart at en lovendring innebærer en ny plikt for den som spør. Reelle og potensielle spørsmål henger ofte sammen: At lovendring vil gjelde for den som spør er på det rene (reelt), men neste spørsmål er hvordan loven konkret vil kunne slå for vedkommende i en

⁵⁸Veiledning om rettigheter og plikter etter forvaltningsloven, overlapper noe med veiledningsplikten om lovbestemt innsyn som jeg kommer tilbake til i neste avsnitt.

gitt, fremtidig situasjon. Uansett gjelder veiledningsplikten på samme måte uavhengig av skillet mellom realiteter og muligheter.⁵⁹

Når det gjelder reelle spørsmål som også er aktuelle, kan det i noen situasjoner være grunn til å begrense veiledningen noe. Hvis en part for eksempel ber om veiledning i en konkret og verserende enkeltsak der det enda ikke er fattet vedtak, bør en trolig unngå å gi veiledning som innebærer de samme vurderingene som skal avgjøres i vedtaket. I en slik situasjon vil det jo fremkomme klare konklusjoner innen de spørsmål som er til avgjørelse, og de forvaltningsorganene som er eller vil bli involvert i saksbehandlingen bør ikke komme med uttalelser som kan komme i konflikt med den grundige og samvittighetsfulle prøvingen av saken som skal skje under enkeltsaksbehandlingen.

Aktiviteter veiledningen kan omfatte. Den siste dimensjonen i veiledningsplikten jeg vil nevne gjelder de ulike aktivitetene den omfatter. For det første har alle forvaltningsorganer en plikt til å veilede slik at den enkelte *finner frem* i forvaltningen. Dette gjelder både hvilket forvaltningsorgan som er det rette og hvordan dette organet kan kontaktes. Det må også kunne veiledes om hvordan man finner frem i aktuelle dokumenter, herunder i rettskilder. Der nest handler veiledning om å sikre at de som blir veiledet *forstår* de problemstillinger som blir forklart. Til slutt kan en spørre om det i veiledningsplikten også ligger en plikt til å *utføre visse praktiske handlinger* for den som veiledes? Svaret er at forvaltningsorganet kun har plikt til dette når slik bistand er særlig hjemlet. Likevel bør slik hjelp gis når det synes å være behov for det.⁶⁰ Dersom det er klart at en person ikke selv er i stand til å fylle ut skjemaer, utarbeide klager og kreve innsyn på tilfredsstillende måte alene, bør forvaltningen med andre ord hjelpe til med dette.⁶¹

5.6.2 Veiledning om lovbestemt innsynsrett

Den alminnelige veiledningsplikten etter fvl § 11 gjelder innenfor hvert forvaltningsorgans «saksområde». Plikten til å veilede gjelder primært den forvaltningsordning som organet har ansvar for, men omfatter også generelle saksområder som forvaltningsorganet har plikt til å arbeide med, og som de derfor må opparbeide seg kompetanse på. Retten til lovbestemt innsyn hos forvaltningsorganet i samsvar med forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven, er eksempler på slike generelle saksområder.

At fvl § 11 dekker plikt til å veilede om innsynsrettigheter overfor organet, går ikke klart frem av lovens ordlyd og er heller ikke presisert i forarbeidene. Den særlige bestemmelsen i pol § 6 annet ledd om plikt til å veilede om lovbestemt rett til innsyn, har derfor selvstendig betydning og gjelder dessuten videre enn veiledningsbestemmelsen i forvaltningsloven.

Personopplysningsloven § 6 annet ledd lyder: «Dersom annen lovbestemt rett til innsyn gir tilgang til flere opplysninger enn loven her, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak veilede

⁵⁹Det vil imidlertid kunne være grunnlag for å gi lav prioritet til veiledning om potensielle og lite sannsynlige situasjoner.

⁶⁰Se fvl § 3.

⁶¹Jf. forvaltningslovforskriften § 3 som sier at forvaltningsorganer bør bistå med å fylle ut skjemaer mv «når det synes å være behov for slik hjelp».

om retten til å be om slikt innsyn.» Det må presiseres at loven gjelder generelt for behandlingsansvarlige og ikke er spesiell for forvaltningsorganer. Den følgende gjennomgangen bruker imidlertid forvaltningsorganer som eksempel.

For det første gjelder bestemmelsen veiledningsplikt *av eget tiltak*, dvs. uten at personen har spurt om veiledning. Sammenholdt med fvl § 11 må forvaltningsorganer imidlertid også ha en tilsvarende plikt til å veilede den som spør. Loven angir ikke hvem som har krav på veiledning om innsyn. Det er imidlertid sikker rett at forvaltningsorganer har veiledningsplikt overfor *registrerte personer* som organet har registrert opplysninger om. Det kan diskuteres om også andre (enhver) som kommer i kontakt med forvaltningsorganet kommer inn under bestemmelsen. På dette punktet er lovforarbeidene tause. Den riktige forståelsen er trolig at enhver som reiser spørsmål om innsyn overfor et forvaltningsorgan skal motta veiledning om lovbestemt innsynsrett når forvaltningsorganet forstår at det eksisterer et veiledningsbehov.

Det er *lovbestemt* rett til innsyn som er omfattet av veiledningsplikten. Spørsmålet er om dette gjelder enhver lov, helt uavhengig av hva forvaltningsorganets saksområde er? Spørsmålet er ikke drøftet i lovforarbeidene. I praksis er det primært de tre lovene som særlig får oppmerksomhet i denne boken som er aktuelle, og innsynsretten ifølge forvaltningsloven er så å si alltid omfattet. Et spesielt tilfelle er imidlertid Skatteetaten som har ligningsloven som sin «forvaltningslov».⁶² Siden forvaltningsloven ikke gjelder for skatteforvaltningen, er det etter min mening nærliggende å anvende pol § 6 annet ledd slik at denne etaten ikke har plikt til å veilede om innsynsrettigheter etter forvaltningsloven. Begrunnelsen er at ansatte i etaten ikke kan forventes å ha spesiell kompetanse innen de forvaltningslovens regler om partsinnsyn, og at det derfor ikke er formålstjenlig at de har plikt til å veilede om dette. Derimot må de veilede om tilsvarende innsynsbestemmelser i ligningsloven,⁶³ noe andre forvaltningsorganer neppe har plikt til å gjøre. Jeg antar altså at lovbestemt innsyn i lover som ikke inngår i vedkommende forvaltningsorgans arbeidsområde, neppe er omfattet av plikten til å veilede. For eksempel har trolig ikke NAV-kontorene plikt til å veilede om lovbestemt innsyn i samsvar med miljøinformasjonsloven, og kan heller ikke forventes å ha kunnskap om denne.⁶⁴

5.7 Offentlig innsyn eller restriksjoner på tilgang pga. personvern?

I avsnittene 4.3.4.4. og 4.3.4.5 fremhevet jeg at personopplysningslovens bestemmelser om rettslig grunnlag, formål og opplysningskvalitet kan være til hinder mot at et forvaltningsorgan som ledd i saksutredningen kan skaffe seg tilgang til personopplysningene. Slike begrensninger gjelder *ikke* i forhold til innsyn. I pol § 6 første ledd heter det således at: «Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentlighetsloven, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger.»

⁶² Se ligningsloven § 1-2 som bestemmer at forvaltningsloven ikke gjelder (bortsett fra kapittel VII om forskifter).

⁶³ Se ligningsloven § 3-4 om skattyters adgang til saksdokument.

⁶⁴ Forvaltningsorganer med oppgaver som gjør miljøinformasjon aktuelt, må imidlertid også veilede om rettigheter etter denne loven.

Man kan med andre ord aldri nekte innsyn i dokumenter eller enkeltopplysninger med begrunnelsen at innsyn ikke inngår i formålet for behandling av opplysninger, at det ikke finnes tilstrekkelig rettslig grunnlag for å gi innsyn eller at opplysningene ikke har god nok kvalitet. Heller ikke andre begrunnelser knyttet til personopplysningsloven med forskrifter kan brukes for å innskrenke lovbestemt innsynsrett. Forutsetningen er at innsynsretten følger av lov eller forskrift (og ikke f.eks. av avtale).

Garantien i pol § 6 første ledd for at personopplysningsloven ikke skal innskrenke lovbestemt innsynsrett, gjelder bare de tilfelle der loven gir en *ubetinget rett* til innsyn. Dersom forvaltningen *kan* (men ikke har plikt) til å gi innsyn, kan det tas hensyn til bestemmelser i personopplysningsloven. Dette betyr imidlertid neppe at forvaltningen lettvisst kan påberope seg personvern, og på dette grunnlaget avslå innsyn innen «kan-området». Det må finnes en reell begrunnelse for å la personvernet begrense mer-innsynet, og årsaken bør eventuelt knyttes til bestemmelser i personopplysningsloven. Selv om det ikke er noe krav om å angi personvernmessige begrunnelser, bør forvaltningsorganet kunne angi hvilken bestemmelse i personopplysningsloven eller hvilke personvern hensyn for øvrig som gjør at mer-innsyn ikke kan praktiseres.⁶⁵

5.8 Gjennomføring og avgjørelse av begjæringer om innsyn

5.8.1 Krav til identifisering av informasjonen

Så lenge det ikke gis tilgang til hele arkiver uten begrensning, forutsetter alle bestemmelser om innsyn og åpenhet i forvaltningen at de arkiver, journaler og andre registre, saksdokumenter og enkeltopplysninger som borgere ønsker tilgang til, skal bli identifisert og hentet frem av forvaltningsorganet. I store arkiver kan identifisering av de ønskede dokumentene og opplysningene være en betydelig utfordring.

Det finnes kilder som kan gi nyttig bakgrunnskunnskap for konkretisering av innsynskravet. Bestemmelsene i arkivforskriften kan for eksempel gi forventninger om hva slags arkivmateriale en kan forvente å finne, jf. avsnitt 3.5. For forvaltningsorganers publisering av saksdokumenter på Internett, gjelder det dessuten krav til å formulere og publisere utvalgsriterier, dvs. regler som styrer utvalget av dokumenter som gjøres tilgjengelig på denne måten, se offentlegforskrifta § 7 siste ledd. For systemer som behandler personopplysninger eksisterer det krav til dokumentasjon som kan være godt egnet for å finne frem til ønsket informasjon. Et sentralt eksempel er pol § 13 annet ledd og dokumentasjonskravene knyttet til informasjonssikkerhet, og til å melde inn hvilke typer personopplysninger en behandler (jf. pol § 32 bokstav e). De fleste som ønsker å begjære innsyn vil imidlertid ikke ha kunnskaper som gjør slik bakgrunnsinformasjon tilgjengelig og forståelig. Derfor er det primært forvaltningsorganet som skal gi innsynet som vil kunne ha glede av slik informasjon.

Utfordringen å identifisere de dokumenter og enkeltopplysninger en ønsker tilgang til varierer mye etter hvilken type innsyn det er tale om. De mest åpne situasjonene vil kunne oppstå når noen ber om offentlig innsyn i forvaltningens saksdokumenter i samsvar med offentleglova. I

⁶⁵ Jf. krav til begrunnelse i offl § 31.

noen tilfeller vil slike henvendelser riktignok være helt konkrete, for eksempel når innsynskravet er resultatet av bruk av Offentlig elektronisk postjournal (OEP)⁶⁶ med angivelse av bestemte dokumenter. Henvendelsen kan imidlertid være langt mer vid og vag, og f.eks. gjelde dokumenter Helsedirektoratet har som vedrører ebola-epidemien. I slike tilfeller kan utfordringene være at ebola kan være nevnt uten at det kan sies å «gjelde» epidemien, at antallet dokumenter er veldig stort, og større enn hva det er hensiktsmessig å hente frem, osv. Hvordan skal slike forespørsler forstås og avgrenses?

Offentleglova § 28 stiller krav om at den som krever innsyn i dokumenter må kunne angi en bestemt sak eller saker av en bestemt art. Det kan imidlertid neppe stilles særlig strenge krav til individualisering av saker. Hvis forespørselen er åpen og ubestemt, er det avgjørende at forvaltningsorganet benytter de søkemuligheter som finnes i organets journal- og arkivsystemer for å skaffe oversikt og gi eksempler, for på den måten å hjelpe den som spør å konkretisere forespørselen. Stor innsats fra forvaltningsorganet kan imidlertid ikke forventes ut over forholdsvis enkle undersøkelser. Det er i denne sammenheng relevant å sammenholde med databasesøk i henhold til offl § 9 som er begrenset til sammenstillinger som kan gjøres «med enkle framgangsmåter». I forarbeidene til offentliglova heter det at «Der samanstillinga utelukkande kan gjerast ved hjelp av databaserte løysingar som kan setjast i gang ved hjelp av enkle kommandoar, vil vilkåret vere oppfylt.»⁶⁷ Det er nærliggende å forstå dette som et krav om at vanlig søkefunksjonalitet i databasesystemet kan forventes brukt. Tilsvarende må det kunne forventes at forvaltningsorganet om nødvendig bidrar til å konkretisere forespørsler om innsyn ved å bruke tilrettelagte funksjoner for å søk i relevante journal- og arkivsystemer. Uansett blir det understreket i forarbeidene at det ikke kan forventes særlig manuelt arbeid fra forvaltningsorganets side med å finne frem saker av en bestemt art. Uttalelsen understreker betydningen av tekniske hjelpemidler for hvor mye hjelp en kan forvente fra forvaltningsorganet til å konkretisere forespørselen.

For partsinnsyn etter forvaltningsloven er det normalt neppe store utfordringer å identifisere sakens dokumenter. I de aller fleste tilfelle vil saken være tildelt et saksnummer, og innsynsbegjæringen vil følge denne klassifiseringen av dokumenter. Det kan være at samme person er part i flere relaterte saker, og i så fall vil vedkommende ha innsynsrett i begge/alle sakene.

Innsynsrettigheter etter personopplysningsloven § 18 er knyttet til «behandling av personopplysninger». Konkretisering av slik innsynsrett er derfor først avhengig av identifisering av hva slags «behandlinger» forvaltningsorganet utfører. Dette skal normalt være meldt til Datatilsynet i henhold til pol § 31 eller det skal være søkt om konsesjon i samsvar med § 33 flg. Behandlinger som er unntatt fra melde- og konsesjonsplikt skal uansett inngå i systemdokumentasjon i henhold til pol § 13 annet ledd. Loven krever med andre ord at forvaltningsorganet har full oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger de er ansvarlige for, og konkretiseringen av innsynsbegjæringen skal derfor alltid kunne åpne med at forvaltningsorganet gir fullstendig oversikt over slike behandlinger.

⁶⁶ <https://www.oep.no/>.

⁶⁷ Ot.prp.nr. 102, 2004-2005, s 128.

Den videre konkretisering av innsynsbegjæringer etter pol § 18 er forskjellig avhengig av om det er tale om generelt innsyn etter første ledd eller individuelt innsyn etter annet og tredje ledd. Innsyn etter første ledd gjelder opplysningstyper som loven selv angir, og spørsmålet om konkretisering er derfor i utgangspunktet løst av lovgiver. Dersom den som spør er registrert (jf. annet ledd), har han krav på utdypende innsyn i samsvar med tredje ledd. Forutsetningen er at de utdypende opplysningene er nødvendige for at vedkommende skal kunne ivareta sine egne interesser. Dette kravet til nødvendighet kan neppe forstås særlig strengt, men kan gi grunnlag for å avvise spørsmål som stilles ut i fra ren nysgjerrighet, ønske om å holde forvaltningsorganet beskjeftiget eller lignende. Poenget her er at loven forutsetter at innsynet gis på to detaljeringsnivåer, avhengig av hvem som ber om innsyn. Det alle har krav på å få vite etter første ledd er altså relativt lite konkret når en sammenligner med det registrerte har krav på å få vite *i tillegg* etter tredje ledd.

Hvor elementære eller utfyllende opplysninger som skal gis, kan det vanskelig sies særlig mye om på generelt nivå. Poenget er at den som spør – enten det er «enhver» eller en registrert person – bør få svar på spørsmålene sine så langt som råd, innenfor forvaltningsorganets tids- og ressursmessige rammer. Loven forutsetter imidlertid at forvaltningsorganet gir høyere prioriterer til registrerte personer enn til andre personer som spør. Etter § 18 første ledd bokstave er det f.eks. innsynsrett i hvor personopplysningene som inngår i en behandling er hentet fra. Når personer som ikke er registrert stiller dette spørsmålet, kan forvaltningsorganet trolig nøye seg med å angi hovedkildene for opplysningene på institusjonsnivå og i tillegg gi generell supplerende informasjon om andre kilder. En registrert person som spør, må i utgangspunktet få svar på alle spørsmål som konkretiserer dette; f.eks. hvilken avdeling i forvaltningsorgan A som har ansvaret for å gjøre opplysningene tilgjengelige for det aktuelle organet osv.

Konkretisering av krav om individuelt innsyn etter pol § 18 annet ledd skal være enkel å gjennomføre. Forvaltningsorganet har plikt til å ha oversikt over alle opplysningstyper innen hver behandling, jf. pol § 13 annet ledd.⁶⁸ Utgangspunktet for individuelt innsyn er derfor alle disse opplysningene.⁶⁹

5.8.2 Hvordan innsyn skal gis

Krav til gjennomføringen av innsyn etter offentleglova og forvaltningsloven er grunnleggende de samme, se henholdsvis offl § 30 første ledd og fvl § 20 fjerde ledd. Situasjonen ved innsyn etter offentleglova kan imidlertid lett være at dokumentet finnes offentlig tilgjengelig fra andre kilder. For eksempel kan dokumentet være lagt ut på forvaltningsorganets nettside. I så fall kan ikke innsynsberettigede kreve at forvaltningsorganet finner dokumentet frem spesielt for den som ønsker innsyn. Når kildene er likeverdige skal altså den kilden brukes som ikke belaster forvaltningsorganet med arbeid. Dersom det er forskjeller mellom versjonen som f.eks. er

⁶⁸ Dette følger forutsetningsvis av kravet til å behandle informasjonssystemet. Dokumentasjonen skal være grunnlag for kontroll fra Datatilsynet, og ett sentralt kontrollpunkt vil være om den behandlingsansvarlige (her: forvaltningsorganet) har rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene i samsvar med pol §§ 8 og 9. Da er det åpenbart at alle opplysningstyper i systemet må inngå i dokumentasjonen.

⁶⁹ Jf. dog unntaksbestemmelser i § 18 fjerde ledd og § 23.

tilgjengelig på nettet og dokument som finnes i forvaltningsorganets arkiv, skal forvaltningsorganet gi innsyn i ønsket versjon. Det kan f.eks. være at den som begjærer innsyn ønsker å se en versjon der det er gitt påtegninger e.l.

Rammen for innsyn etter begge lover er hensynet til forsvarlig saksbehandling, dvs. innsyn kan ikke gis på måter som forvaltningsorganet anser som uforsvarlige. Dette innebærer at innsyn i utgangspunktet kan gis ved at den som spør får se eller lytte til dokumentet, ved avskrift, avfotografering e.l. Innenfor kravet til forsvarlighet er det imidlertid gitt vid adgang til å kreve kopi av de saksdokumenter det er innsynsrett i. I forarbeidene til offentleglova heter det således at «Dersom det er praktisk mogleg å gi kopi, har den som krev innsyn krav på å få kopiar utan avgrensingar med omsyn til omfang.» Det er opp til den innsynsberettigede selv om han vil kreve kopi i elektronisk eller analogisk form. Elektronisk kopi kan kreves på enhver tilgjengelig teknologisk plattform (filoverføring, epost, SMS, MMS mv), og må formentlig kunne kreves i de formater som forvaltningsorganet bruker eller for øvrig har tilgang til. Dette vil igjen i stor grad være avhengig av kravene i forskrift om IT-standarder som jeg har omtalt ovenfor i avsnitt 3.3. Det kan derfor neppe kreves innsyn i andre formater enn de forvaltningsorganet har plikt til å bruke.

Innsyn etter personopplysningsloven kan gis både skriftlig og muntlig, se pol § 24. Selv om det ikke er noe direkte krav om forsvarlighet i loven, følger det av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper at innsynet skal skje på forsvarlig måte. Således kan det f.eks. være at muntlig innsyn, innsyn ved avskrift e.l., ikke kan aksepteres som forsvarlig. I så måte er det neppe noe forskjell på kravene etter de tre lovene. Offentleglova og forvaltningsloven gir rett til å kreve innsyn ved kopi, mens personopplysningsloven gir rett til å kreve skriftlig innsyn. I praksis innebærer dette det samme. Skriftlighetskravet kan f.eks. ikke tas bokstavelig der innsynet etter personopplysningsloven gjelder opplysninger i form av bilde- eller lydopptak. «Kopi» hadde derfor trolig vært et mer dekkende uttrykk enn «skriftlig», og bestemmelsen i pol § 24 må forstås slik at en kan kreve opplysninger i samme form som originalen.

5.8.3 Krav til autentisering

Personopplysningsloven § 24 gir adgang for forvaltningsorganet til å kreve at den registrerte leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. I samsvar med krav til informasjonssikkerhet i pol § 13 og personopplysningsforskriften kapittel 2 skal forvaltningsorganet ha tilfredsstillende sikkerhet for at opplysningene gis til rett person. Forvaltningsloven § 13c annet ledd krever at forvaltningsorganet skal oppbevare dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt på betryggende måte. Dette må trolig også forstås som krav om betryggende rutiner for utlevering av taushetspliktige opplysninger. Situasjonen er altså at en alltid skal sørge for en viss grad av autentisering av personer som får utlevert personopplysninger, og for øvrig dersom opplysningene er taushetspliktige.

Samlet betyr dette at alt innsyn i personopplysninger⁷⁰ og innsyn i saksdokumenter som er taushetspliktige⁷¹ skal skje etter at det er kontrollert at personen som krever innsyn er den

⁷⁰ Se pol § 18 annet ledd.

⁷¹ Se fvl § 13 første ledd nr. 1 og 2.

berettigede personen han utgir seg for å være. Autentiseringsmåten og styrken i denne rutinen, er det opp til forvaltningsorganet å bestemme.⁷² For utlevering av personopplysninger skal sikkerhetstiltak fastsettes ut i fra en risikovurdering, se personopplysningsforskriften § 2-4. Det er nærliggende at også vurderingen etter forvaltningsloven følger en lignende risikotilnærming.

I tillegg til nevnte krav gir eForvaltningsforskriften (efvf) § 4 generelle bestemmelser vedrørende tiltak for å sikre *elektronisk kommunikasjon*, og bestemmelsen kommer til anvendelse i alle tilfelle der innsyn blir gitt ved at elektroniske dokumenter mv sendes den innsynsberettigede over nettet. Er det tale om taushetspliktige opplysninger gjelder det spesielle krav i efvf § 5.

Når det gjelder offentlig innsyn (offl § 3, pol § 18 første ledd), er det neppe adgang å stille krav om at mottakers identitet skal autentiseres. Utgangspunktet for elektronisk kommunikasjon i offentlig forvaltning er at «Enhver som henvender seg til et forvaltningsorgan ved bruk av elektronisk kommunikasjon ... , kan gjøre det uten bruk av sikkerhetstjenester eller -produkter» (efvf § 4 første ledd). For å kreve sikkerhetstiltak må det ha betydning for henvendelsen,⁷³ og autentisering har neppe betydning for henvendelser om offentlig innsyn.

5.8.4 Svarfrister

5.8.4.1 Innledning

Tidsaspektet er selvsagt ofte viktig når informasjon etterspørres, enten det handler om innsyn, tilgjengeliggjøring, varsling eller veiledning. I det følgende vil jeg gjøre et kortfattet sammenstilling av aktuelle bestemmelser. Jeg vil la tidsfrister knyttet til innsyn være det grunnleggende (se neste avsnitt), fordi det er i forhold til denne typen rettigheter som flere av bestemmelsene primært er myntet på. Avslutningsvis, i avsnitt 5.8.4.3, vil jeg kort kommentere tidsaspektet overfor varsling, tilgjengeliggjøring og veiledning spesielt.

Forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven har alle bestemmelser om svarfrister. Bestemmelsen i fvl § 11a gjelder generelt for alle svar fra forvaltningsorganer, så vel innsynsbegjæringer som enkeltvedtak. Bestemmelsen i offl § 29, jf. § 32 annet ledd gjelder kun innsynsbegjæringer, og bestemmelsen i pol § 16 gjelder alle tilfelle der den behandlingsansvarlige – f.eks. et forvaltningsorgan – skal svare på henvendelser fra den registrerte og andre.⁷⁴ Bestemmelsene gjelder med andre ord noe forskjellige situasjoner, men alle får anvendelse i situasjoner der det anmodes om innsyn.

5.8.4.2 Svartider for begjæringer om innsyn mv

Bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven er utarbeidet ut i fra kunnskap om minst én av de andre lovene. Det er derfor store likhetstrekk mellom bestemmelsene, både mht. struktur og innhold. Alle tre bestemmelser kan beskrives ved hjelp av følgende struktur:

⁷² Jf. § pol § 24 som gir adgang for behandlingsansvarlige til å kreve en undertegnet og skriftlig erklæring.

⁷³ Se efvf § 4 annet ledd.

⁷⁴ Andre enn den registrerte – enhver – vil kunne spørre om innsyn etter pol § 18 første ledd.

- a) Hovedregel om svar uten ugrunnet opphold.
- b) Krav til siste frist for ordinært svar.
- c) Krav til foreløpig svar når ordinært svar ikke kan gis innen fristen i b)
- d) Unntak fra c) om foreløpig svar.

Ad. a). Hovedregelen er at svar på innsynsbegjæringer mv skal gis «uten ugrunnet opphold». Etter offentleglova er dette i forarbeidene forklart som *så raskt som praktisk mulig*. Forarbeidene til forvaltningsloven henviser til uskrevne normer for god forvaltningskikk, og understreker at betydningen av dette kriteriet kan variere fra sak til sak. Poenget er at saksbehandlingen både skal være rask og forsvarlig, og kravet til forsvarlighet vil kreve noe lenger saksbehandlingstid i vanskelige saker enn i enkle saker. Forarbeidene til personopplysningsloven fremhever at spørsmål om en person er registrert eller ikke bør kunne besvares raskt. I lys av de krav personopplysningsloven stiller til opplysningskvalitet, sikring av tilgjengelighet og dokumentasjon av systemløsningen, er det trolig grunn til å skifte ut «bør» med «må» på dette punktet: Et forvaltningsorgan som ikke er i stand til å gi svar på spørsmålet om opplysninger om en konkret person er registrert hos dem, vil normalt ikke ha etterlevet de nevnte kravene i loven.

Også ressursituasjonen kan spille en rolle for hva som kan regnes som «ugrunnet opphold», og selv om det er praktisk mulig å gi raskt svar, kan det derfor være akseptabelt at svaret blir noe forsinket. I forarbeidene til personopplysningsloven fremheves det likevel at «Forsinkelse på grunn av dårlige rutiner eller sommel hos den behandlingsansvarlige [...] ikke [vil] være tilstrekkelig til å kunne utsette gjennomføringen i henhold til denne bestemmelsen.» Manglende rutine og tilrettelegging for å besvare spørsmål om innsyn, representerer således ikke forhold som gjør det akseptabelt med sent svar. En slik presisering kan trolig legges til grunn ved anvendelse av bestemmelsene om svarfrist i alle nevnte lover.

Ad. b). I tillegg til den utpreget skjønnsmessige fristen «uten ugrunnet opphold» har personopplysningsloven en skarp «siste frist» på 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn. Forvaltningsloven har en 30-dagers frist når det gjelder enkeltvedtak, men denne fristen gjelder ikke innsynsbegjæringer, anmodning om veiledning mv. Dersom en person krever innsyn i personopplysninger som finnes i saksdokumenter som kunne vært gjenstand for partsinnsyn etter forvaltningsloven, gjelder det altså en 30 dagers frist for innsynet i personopplysningene, men ikke for innsyn i de øvrige delene av dokumentene i saken. Dette er neppe en hensiktsmessig situasjon, og gir grunn til å praktisere en 30-dagers regel for saksdokumenter der det inngår personopplysninger.

Begjæring om offentlig innsyn etter offentleglova har i utgangspunktet en mye strengere tidsgrense. I offl § 32 annet ledd heter det således at «Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.» Bestemmelsen gjelder ikke når Kongen i statsråd er klageorgan og når innsynet er avhengig av at den som har krav på beskyttelse skal gi samtykke til at innsyn blir gitt. Den gjelder heller ikke situasjoner der spørsmål om nedgradering må legges fram for et annet organ.

Den nevnte femdagersfristen er av en noe annen type enn 30-dagersfristen i personopplysningsloven. I sist nevnte tilfelle er det lovbrudd å bruke mer enn 30 dager uten å

gi et foreløpig svar. Etter offentleglova er det å bruke mer enn fem dager ikke ulovlig, men det kan få en praktisk konsekvens for forvaltningsorganet i form av en klage. Også slike klager skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Ordningen innebærer derfor en konsekvens om at forvaltningsorganet får enda flere saker å behandle hvis de ikke svarer innen fem dager. Hvis manglende svar i tide skyldes sommel fra forvaltningsorganets side, vil klagen fungere som en purring. Skyldes manglende svar kapasitetsmangel, vil klage legge sten til byrden og øke saksbehandlingsbelastningen ytterligere.

Bestemmelsen i offl § 29, jf. § 32 annet ledd innebærer at personopplysninger som befinner seg i et offentlig saksdokument kan fås ut allerede innen fem dager. Forutsetningen er imidlertid – trolig – at en krever innsyn etter offl § 3, og ikke etter personopplysningslovens bestemmelser.

Ad. c og d. Dersom 30-dagersfristen i pol § 16 ikke kan overholdes, skal det gis foreløpig svar der grunnen for forsinkelsen angis. Etter forvaltningsloven, der det ikke gjelder noen klar tidsfrist, skal det «snarest mulig» gis et foreløpig svar dersom det tar «uforholdsmessig lang tid» før en henvendelse kan besvares. I svaret skal grunnen til forsinkelsen angis. Her er det ikke lett å gjennomføre noen klar fristberegning; og hva «snarest mulig» etter «uforholdsmessig lang tid» betyr, vil det i praksis neppe være andre enn forvaltningsorganet selv som vet. Det er bare i forarbeidene (ikke lovteksten) at lovgiver røper hva dette mer konkret innebærer: Foreløpig svar skal gis så snart forvaltningsorganet blir oppmerksom på at saksbehandlingen vil ta lengre tid enn én måned. Er det allerede ved mottak av saken kjent at saksbehandlingstiden er på mer enn en måned, skal det foreløpige svaret sendes ut så snart begjæringen om innsyn mv kommer inn.

Konkretiseringen i forarbeidene gjør det mer forståelig at det også er gitt hjemmel for å unnlate å gi foreløpig svar i tilfelle det er «åpenbart unødvendig». I forarbeidene nevnes det at alminnelig kunnskap om hva saksbehandlingstiden er, kan gi en slik åpenbar grunn. Imidlertid må det antas å være forholdsvis sjelden at «folk flest» har kunnskaper om hva vanlige saksbehandlingstider er. Det kan neppe unnlates å gi foreløpig svar fordi en vet at folk flest oppfatter forvaltningsorganets saksbehandling som sendrektig og byråkratisk, slik at de fleste regner med saksbehandlingstider på langt over 30 dager. Også mulighet for automatisk og rutinemessig utsendelse av informasjon om beregnede saksbehandlingstider, kan det være grunn til å forstå vilkåret for å gjøre unntak på veldig streng måte.

Etter personopplysningsloven skal det alltid gis et foreløpig svar etter 30 dager; unntakshjemler finnes ikke. Etter offentleglova er det heller ikke gitt krav om foreløpig svar, og hovedregelen om femdagersfrist (jf. ovenfor), gjør et slikt krav unødvendig. I saker der hovedregelen i offl. § 32 annet ledd gjelder, f.eks. fordi dokumentet må nedgraderes for at innsyn kan gis og det derfor kan ta lang tid å avgjøre innsynsbegjæringen, vil det imidlertid være i samsvar med god forvaltningsskikk å gi et foreløpig svar med en kort begrunnelse for tidsbruken.

5.8.4.3 *Kort om tidsaspektet knyttet til andre bestemmelser om åpenhet*

I tillegg til svarfrister for innsyn, jf. forrige avsnitt, gjelder det enkelte særlige krav vedrørende tid til andre typer bestemmelser som bidrar til åpenhet i forvaltningen, og som jeg ovenfor har gjennomgått i avsnittene 5.3 – 5.6. I det følgende skal jeg kortfattet gjennomgå slike spesielle spørsmål om tid.

Når det gjelder tid for varsling/plikt til å gi informasjon etter fvl § 17 annet ledd og pol § 19, er ikke tidspunkt for når varsling/informasjon skal gis eksplisitt regulert, men følger forutsetningsvis av bestemmelsene for øvrig. Etter fvl § 17 annet ledd er plikten til å varsle parten om opplysninger om parten som forvaltningsorganet mottar knyttet til forberedelsen av enkeltvedtak. Dette gjelder både ved første gangs vedtak, og i tilfelle av klagesaksbehandling, eventuelt saksbehandling med tanke på omgjøring av tidligere vedtak. Det tidligste tidspunktet er selvsagt straks etter at forvaltningsorganet har mottatt opplysningene. Også her er det grunn til å gå ut i fra et krav om at det skal skje *uten ugrunnet opphold*, dvs. så snart som mulig og forsvarlig (jf. forrige avsnitt). Kravet til forsvarlig saksbehandling tilsier også at parten må varsles tidsnok til at svaret kan få reell innflytelse på innholdet i vedtaket, og ikke f.eks. skje så sent at varselet mest blir en formalitet.

Som fremhevet i avsnitt 5.3.1 er det stor grad av likhet mellom fvl § 17 annet ledd og pol § 20. Bare i sist nevnte bestemmelse er imidlertid tidsaspektet konkret regulert. Dersom opplysningene skal brukes av den behandlingsansvarlige/forvaltningsorganet, skal informasjonen gis straks den er mottatt. Også her må en ta forbehold om at informasjonen skal gis på måter som er lovlig for forsvarlig. Derfor kan «straks» trolig leses som «uten ugrunnet opphold», dvs. så fort som det er praktisk og forsvarlig. For eksempel kan det ta tid å bli sikker på hva som er riktig adresse til den registrerte og til å sikre seg at kravene til konfidensialitet blir ivarettatt i samsvar med eForvaltningsforskriften, pol § 13, og forskriftskravene til informasjonssikkerhet.

Dersom personopplysningene ikke skal behandles videre av forvaltningsorganet som mottar opplysningene, men videresendes til en annen behandlingsansvarlig, kan den som mottar opplysningene vente med å gi informasjon til registrerte til opplysningene videresendes. Så lenge den som mottar opplysningene bare har opplysningene lagret uten å gjøre bruk av dem, kan de med andre ord «mellomlagres» uten at informasjon til de registrerte personene blir gitt. Det er ikke gitt noen tidsbegrensning for hvor lenge en slik mellomperiode kan vare. Imidlertid må lagringen være i samsvar med formålet for behandlingen hos den som lagrer opplysningene (jf. avsnitt 3.4.2), noe som vil begrense lovlig lagringstid og etter en stund gi plikt til å slette i henhold til pol § 28.

Informasjon etter pol § 19, skal gis i tilknytning til innsamling av personopplysningene direkte fra den registrerte. Dersom den registrerte gir opplysning flere ganger over tid, er det tilstrekkelig at informasjon gis *før* innsamling av de første opplysninger som avgis. Så lenge det samles inn opplysninger til samme behandling og informasjon er gitt i tilknytning til første avgivelse av opplysninger, behøver en ikke gjenta informasjonen.

Når det gjelder varsling om bruk av personprofiler (jf. avsnitt 5.3.2 og pol § 21), skal dette skje hver gang profilene benyttes. Informasjon om innholdet av helt automatisert behandling av personopplysninger (avsnitt 5.3.3 og pol § 22), skal gis når den registrerte har spurt. Forsvarlighetskravene kan også her begrunne tidsangivelsen «uten ugrunnet opphold», jf. tidligere drøftelser.

Kravene om tilgjengeliggjøring av journaler på nett i samsvar med offentlighetsforskrifta § 6, inneholder ingen eksplisitte krav til når dette skal skje. Utgangspunktet må imidlertid være at elektroniske journaler som er omfattet av bestemmelsen skal være tilgjengelig som den

elektroniske journalen ellers. Det er derfor neppe rom for å legge inn særlige forsinkelser på tilgangen til journalen på nett og journalen internt i forvaltningsorganet. Utgangspunktet er at journalføringen skal skje fortløpende og at dette skal gjenspeiles i det som gjøres tilgjengelig på nettet. Uansett skal journalføring skje før dokumentene blir gjenstand for saksbehandling.⁷⁵

For dokument som kan gjøres tilgjengelig på internett, gjelder det ingen spesielle krav til når denne tilgjengeliggjøringen skal skje. Imidlertid er det som tidligere nevnt krav til å beskrive hvilket utvalg av dokumenter som blir gjort, se offentlegforskrifta § 7 siste ledd. Det sies ikke direkte i forskriften, men tidsaspektet vil ofte være viktig å gi informasjon om som del av disse kriteriene. Formålet med bestemmelsen er å opplyse brukerne av dokumentene om hva de kan forvente å finne i tjenesten. Dersom en bare oppgir dokumenttype, og ikke tidspunkt for når slike dokumenter blir tilgjengelige, vil det ikke være mulig for brukerne å stole på at det som er gjort tilgjengelig tilsvarende det som finnes. Utvalgsriteriene må derfor inneholde en tidsangivelse; f.eks. slik at dokumenter oppgis å bli lagt ut på nettet senest én måned etter at det ferdigstilt eller kom inn til forvaltningsorganet.

5.8.5 Begrunnelse og klage

Personopplysningsloven inneholder ingen bestemmelse om adgang til å klage dersom en behandlingsansvarlig nekter å gi innsyn, eventuelt ikke gir informasjon, varsler om bruk av personprofiler mv. I henhold til pol § 46 siste ledd kan Datatilsynet imidlertid kan gi pålegg om at behandling av personopplysninger skal stoppe eller endres. Forutsetningen er at tilsynet anser behandlingen for å være i strid med bestemmelser i lov, forskrift eller konsesjonsvedtak. En som blir nektet innsyn kan således bringe saken inn for Datatilsynet, og tilsynet kan – eventuelt – pålegge at innsyn blir gitt, gi anvisning på nærmere fremgangsmåter mv. Er den behandlingsansvarlige/forvaltningsorganet uenig med Datatilsynets lovforståelse, kan saken bringes inn for Personvernemnda som treffer endelig vedtak.⁷⁶

Avgjørelse om innsyn regnes ikke som enkeltvedtak og følger derfor ikke klagereglene for slike vedtak. For spørsmål om partsinnsyn etter fvl § 18 flg. gjelder imidlertid egne bestemmelser om klage, se fvl § 21. Bestemmelsen i § 21 gjelder ikke innsyn hos offentlig forvaltningsorganer etter bestemmelsene i personopplysningsloven. Dette kan virke inkonsekvent og uheldig, og det kan etter min mening være grunn for at forvaltningsorganer bør anvende fvl § 21 analogisk på slike tilfelle.

Offentleglova § 32 etablerer klagerett for avslag på begjæring om innsyn på lignende måte som etter fvl § 21. Etter begge lover gjelder klageretten kun ved helt eller delvis *avslag* på begjæringer om innsyn. Det kan ikke klages over at det er *gitt* innsyn.

Etter forvaltningsloven er det kun den som begjærer innsyn som har klagerett. Personer som dokumentet/opplysningene gjelder eller som er kilde for informasjonen kan ikke klage. Etter offentleglova §32 har både den avgjørelsen direkte gjelder og andre med rettslig klageinteresse

⁷⁵ Se arkivforskrifta § 3-5.

⁷⁶ For å overprøve Personvernemndas vedtak må en reise sak for domstolene.

rett til å klage på avslag om innsyn. Det betyr at i tillegg til den som har bedt om innsynet kan f.eks. presseorganisasjoner ha rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28.

Avslag skal etter begge lover være skriftlig og begrunnet. Etter offentleglova skal avslag alltid grunngis, mens begrunnelse etter forvaltningsloven bare må gis dersom avslaget gjelder et bestemt dokument eller en bestemt opplysning. Begge lover krever at begrunnelsen alltid skal vise til den bestemmelsen i lov eller forskrift som er grunnlag for avslaget, og herunder hvilket ledd bokstav eller nummer i bestemmelsen som er anvendt. Dersom avslaget på innsynsbegjæring etter offentlighetsloven er begrunnet i at det gjelder taushetsplikt for dokumentet/opplysningen (jf. offl. § 13), skal begrunnelsen også vise til den eller de aktuelle taushetspliktbestemmelsene.⁷⁷

Etter bestemmelsene i offentleglova har den som har fått avslag også krav på nærmere begrunnelse for avslaget og de hovedhensyn som har vært avgjørende for beslutningen. Slikt krav om nærmere begrunnelse må være fremsatt innen tre uker fra avslaget ble mottatt. Nærmere begrunnelse skal gis skriftlig av forvaltningsorganet innen ti dager etter at de mottok kravet.

Både forvaltningsloven og offentleglova krever at det i avslaget opplyses om klagerett (jf. hhv fvl § 21 annet ledd og offl § 32 første ledd). Det skal også opplyses at klagefristen er tre uker fra avslaget ble mottatt (jf. fvl § 29). I offentleglova § 32 første ledd er det flere særregler om hvem som er rette klageinstans i avgjørelser om offentlig innsyn. For øvrig får reglene i forvaltningsloven kapittel VI anvendelse som utfyllende bestemmelser i forhold til begge lover, så langt det passer. Dette gjelder bl.a. bestemmelsen i fvl § 32 om klagens adressat, form og innhold, samt bestemmelsene klageinstansens vurdering av saken og kompetanse til å treffe ny avgjørelse (jf. fvl § 34).

5.8.6 Betaling

Reglene for betaling i forbindelse med innsyn har forskjellige innhold i personopplysningsloven, forvaltningsloven og offentleglova. Et ytterpunkt er personopplysningsloven som over hode ikke tillater noen form for økonomisk oppgjør i forbindelse med innsyn. I regjeringens forslag til lov var det opprinnelig tatt med en hjemmel til å gi forskrifter om vederlag, men denne ble fjernet som resultat av forhandlingene i Stortingets Justiskomiteé: «Komiteen avviser at en ved forskrift åpner for å gi regler om betaling for å få gjennomført rettigheter som loven gir. Hvis departementet på et senere tidspunkt mener at dette spørsmålet igjen må vurderes, ønsker komiteen at Stortinget får seg forelagt spørsmålet på nytt.»⁷⁸

Også etter forvaltningsloven § 20 fjerde ledd og offentleglova § 8 er gratisprinsippet utgangspunktet. Etter begge lover er det imidlertid hjemmel til å gi forskrift om vederlag, og etter begge lover er det Kongen som er forskriftsmyndighet. Hjemmelen i forvaltningsloven var sommeren 2014 kun brukt for å kreve betaling i visse tilfelle av innsyn fra arkivdepot,⁷⁹ dvs. i

⁷⁷ Partsinnsyn gis uhindret av taushetsplikt og tilsvarende bestemmelse i forvaltningsloven er derfor ikke aktuell, se fvl § 13b første ledd nr. 1.

⁷⁸ Se Innst. O. nr. 51 (1999-2000), avsnitt 5.6.

⁷⁹ Se arkivforskrifta § 5-3 tredje ledd.

arkivmateriale som er avlevert Riksarkivet (for statsforvaltningen) og i andre arkivdepotordninger som er opprettet for kommuner og fylkeskommuner.⁸⁰ I slike tilfeller kan det bare tas betaling etter faste satser som er fastsatt av Kulturdepartementet. Dessuten er det fastsatt at en rekke typer arbeidsoppgaver knyttet til det å gi innsyn ikke kan inngå i grunnlaget for beregning av betalingen.⁸¹ Dersom dokumentet foreligger i elektronisk form og kan fremsendes med epost, kan det ikke under noen omstendigheter tas betaling for dette.

Betaling for innsyn kan aldri gi større inntekt enn de faktiske kostnadene ved å gi innsyn.⁸² Det er imidlertid ikke hva det koster i den enkelte innsynssak som er avgjørende for hvor mye hver person må betale for avskrifter, utskriver og kopier. Avgjørende for fastsetting av betalingssatser er de *samlede utgiftene* for slike gjøremål. Forvaltningsorganer kan ikke ta seg betalt for selve myndighetsutøvelsen, dvs. for den delen som gjelder prøving og avgjørelse om innsyn skal gis eller ikke og eventuelt på hvilken måte.

Virksomheter som ifølge forskrift har adgang til å kreve betaling for innsyn etter offentleglova skal offentliggjøre betalingssatsene i elektronisk form, dvs. prisinformasjonen skal være tilgjengelig på internett.⁸³ Forvaltningsorganet skal dessuten på forespørsel gjøre rede for beregningsgrunnlaget.

I samsvar med offl § 8 er det gitt temmelig detaljerte bestemmelser i offentlegforskrifta § 4. Her åpnes det bl.a. for å kreve betaling dersom:

- antallet ark i én sak overstiger 100 ark i A4-format;⁸⁴
- utskrifter eller kopier på papir eller annet lagringsmedium har uvanlige formater eller kvaliteter mv og dette koster vesentlig mer enn kostnadene ved vanlig utskrift/kopiering; eller
- informasjonen utelukkende blir produsert eller tilpasset for å dekke et behov hos eksterne aktører.

Omfattende og spesielle innsynskrav kan med andre ord, til tross for utgangspunkt i gratisprinsippet, innebære en kostnad for den innsynsberettigede. Kostnadene er imidlertid primært knyttet til papirmediet. For elektroniske dokumenter vil det primært kunne påløpe kostnader dersom den innsynsberettigede krever andre tekniske formater mv enn det forvaltningsorganet ordinært rår over.

Veiledning i samsvar med fvl § 11 med forskrifter er alltid gratis.

⁸⁰ På kommunalt nivå er det stor frihet mht hvordan ordninger med arkivdepot skal organiseres. Blant annet kan interkommunale ordninger benyttes, se arkivforskrifta § 5-1.

⁸¹ Det kan ikke tas hensyn til tiden som går med til å behandle innsynskrav, skrive ut eller kopiere dokumenter og til å sende ut dokumenter.

⁸² Men beregningsgrunnlaget er noe videre ved beregning av betaling for innsyn etter offentleglovas alminnelige bestemmelser enn ved innsyn i arkivdepot etter arkivforskrifta § 5-3 tredje ledd.

⁸³ Se offentleglova § 8 fjerde ledd. Forutsetningen er at slik publisering er mulig og formålstjenlig. Det kan imidlertid i dag vanskelig tenkes tilfelle der det ikke er mulig for et forvaltningsorgan å publisere på nettet, og slik publisering vil formodentlig alltid være formålstjenlig.

⁸⁴ Grunnprisen er for tiden én krone arket.

